إمعان النّظر

في

أحكام الذَكَر

بحث لنيل درجة بكالوريوس

الطالب: عبد الرزاق حسن علي

المشرف:

الدّكتور : أبو محمد حسن عثمان أحمد (مهدي)



شكر وعرفان

يقول المولى جلّ شانه{ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ}[1] وعن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه»[2].

في ظلال الوحيين تعلمنا ضرورة مجازاة المحسنين ومكافأة المبذلين بالإحسان ، لذا أقدم جزيل الشكر والعرفان لشيخي الفاضل مشرفي في البحث **الدكتور أبو محمد حسن عثمان أحمد (مهدي)** بما بذل لي من جهد ، وبما حباني من إرشادات فذة ، وتشجيعات فريدة ، وتوجيهات قيمة .

وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يبارك علمه وعمره ويمتعه بالصحة والعافية ، ويجعل مأوه الفردوس الأعلى ، إنه قادر على ذلك.

وصلى الله على نبينا محمد الأمين وسلم تسليما كثيرا

---

١ – سورة الرحمن آية ٦٠ .

٢ – رواه أبوداؤود٢/١٢٨/١٦٧٢ . وصححه الشيخ الألباني في الإرواء ٦/٦٠/١٦١٧ .

المقدمـــــــــة

الحمد لله العلي العظيم ،المنان الكريم ، خالق الأكوان ورافع المؤمنين عن الأدران ، الذي لا يستحي عن الحق ، ولا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفي الذي بلغ رسالة ربه وبيّنها اكمل البيان ، فلم يترك قاصية ولادانية ، قال تعالى:{ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ}سورة التكوير آية ٢٤ .

أما بعد :

إن من منن الله علينا بل أعظمها الإسلام ، الذي هو دين الله، ارتضاه لنا به دينا قال تعالي:{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}سورة آل عمران آية ١٩. هذا الدين كملت جميع اطراف الحياة فلم تترك لا عمدا ولا سهوا بندا من بنوت السعادة ، ومما اشتمل البيان الرباني أحكام هذا العضو المسمى بالذكر –بفتح الذال – والذي هو من أهم الأعضاء الذي يدور عليها فلك الحياة .

ولماكلف عليّ بإعداد رسالة التخرج عن المرحلة الجامعية عزمت بعد لف ودوران حول المواضيع أن يكون موضوعي مع قلة بضاعتي دراسة أحكام الذكر دراسة مقارنة وسميته (إمعان النظر في أحكام الذكر)،

ظريفة :

ولما شرعت في إعداده انقسم اصدقائي بين مرحب مبارك به وآخرين جعلوه أضحوكة ساعتهم ، غفر الله لي ولهم. وظهر لي من أمرهم أن الإسلام عاد غريبا مصداقا بقول حبيبي صلى الله عليه وسلم (إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء)صحيح الجامع١/٣٢٨/ .

اللهم لا تجعل حظي منه كدّا فقط، وتقبله مني ياذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعـــــــــــــــين

عبدالرزاق حسن علي

١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م

منهج البحث

انتهجت في بحثي هذا بما يلي :

١ - كون البحث بحثا مقارنا بين المذاهب الأربعة والظاهرية ولم انقل من غيرهم إلايكون له قول لا يوافق قول واحد منهم .

٢ – نقل الآراء الفقهية من مصادر أربابها مع ذكر المصدر مباشرة في الهامش.

٣ - نقلت الأدلة من مصادر اصحاب الرأي دون مصدر المخالف .

٤ – نقل أوجه الإستدلال من كتب أصحابها غالبا .

٥ – اكتفيت في بيان درجة الأحاديث ما عدا الصحيحين على أحكام الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه ،ومالم أجده تركته خاليا عن بيان الدرجة .

٦ – فضلت في كثير من تحرير المسائل بإستخدام هذا النمط(الأقوال ثم الأدلة ثم الترجيح) وقد تجد بمالم أنهج به .

٧ – تعرضت للترجيح في البعض المسائل حيث وجدت فيه المرتع مع بيان سبب الترجيح والجواب عن بعض أدلة المخالفين بكيفية تناسب حجم البحث .

٨ – نقشت في بعض المباحث فوائد إضافية إتماما للفائدة ، كما فعلت في آخر الختان .

٩ – عزو الآيات الى سورها مع ذكر رقم الآية .

خطة البحث

التمهيـــــــــــــــد : عناية الشريعة بالذكر

الفصـــــــــــــل الأول : الطهـارة

المبحث الأول : الختان .

المبحث الثاني : الإستطابة

المبحث الثالث : نواقض الطهارة المتعلقة به

المبحث الرابع : موجبات الغسل المتعلقة به

الفصـــــــــــــل الثاني: الصيـــــــــــــــام

المبحث الأول : مبطلات الصوم المتعلقة به

الفصـــــــــــــل الثالث : النكـــــــاح

المبحث الأول : العيوب المجزأة لفسخ النكاح وثبوت الخيار

الفصـــــــــــــل الرابع : الحـــــدود

المبحث الاول : قصاص الذكرالصحيح بالصحيح.

المبحث الثاني : قصاص الأشل والخصي والعنين

المبحث الثالث : قصاص الحشفة بالحشفة

الفصـــــــل الخامس : الديـــــــــــــة

المبحث الاول : دية الذكر الصحيح

المبحث الثاني : دية ذكر العنين

المبحث الثالث: دية ذكر الخصي

المبحث الرابع: دية قطع الحشفة

المبحث الخامس: دية ذهاب منفعة الذكر.

المبحث السادس: دية الذكر المقطوع الحشفة

الفصـــــــل السادس : مسائل متعلقة به ومتنوعـة

المبحث الأول: البلوغ بخروج المني من الذكر .

المبحث الثاني: حكم الإستمناء

المبحث الثالث: حكم المذاكير المصنعة

الخاتمـــــــــــــــــــــة

التمهيـــــــــــــــد

عناية الشريعة بالذكر

المطلب الأول : ترتب الشريعة فضائل في حفظه .

المقصد الأول : حفظه سبب لدخول الجنة .

المقصد الثاني : حفظه من صفات المؤمنين .

المقصد الثالث : في مباضعة الحلال صدقة

المطلب الثاني : تحريم المقدمات التي تؤدي الى افساده ، والحذر من نتائج تلك المقدمات.

المقصد الأول : النهي عن اطلاق البصر من اجل حفظه

المقصد الثاني: تحريم الزنا حفظا للأنساب .

المقصد الثالث : الذكر ملاك أمر الزنا .

التمهيـــــــــد

عناية الشريعة الإسلامية بالذكر

فاقت عناية الشريعة الإسلامية بالعضو النسلى ، كما راعت جوانب الحياة كلها ، وتوضيحا لهذا الأمر سألخص ذلك في المطلبين التاليين:

المطلب الأول : ترتب الفضائل في حفظه :

وفيه ثلاثة مقاصد

المقصد الأول: حفظه سبب لدخول الجنة :

عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :{من يضمن لي مابين لحيته ومابين رجليه أضمن له الجنة } [١]

قال أبو الفرج الجوزي : الإشارة الى اللسان والفرج ، والمراد بالضمان الوفاء بترك المعاصي بهما...أ هـ [٢]

وقال ابن العثيمين : يعني أن جزاءه الجنة إذاحفظت لسانك وحفظت فرجك ....أهـ [٣]

المقصد الثاني: حفظه من صفات المؤمنين :

قال تعالى ذاكرا صفات عباده المؤمنين المفلحين { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[٤].

---

١ - رواه البخاري ٨/١٠٠/٦٤٧٤.

٢ – كشف المشكل في حديث الصحيحين ٢/٢٨٢

٣ – شرح رياض الصالحين ٦/١١٦.

٤ – سورة المؤمنون آية ٥.٦.٧.

قال الشنقيطي رحمه الله: في هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها حفظهم لفروجهم أي من اللواط والزنا ونحو ذلك.....أ هـ [١]

المقصد الثالث: في مباضعة الحلال صدقة :

ففي حديث ابي ذر قال صلى الله عليه وسلم { وفي بضع أحدكم صدقة }، قالوا يارسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال: { أرايتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزرا ؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له أجر }[٢].

المطلب الثاني : تحريم المقدمات التي تؤدي فساده والحذر من نتائج تلك المقدمات:

المقصد الأول : النهي عن اطلاق البصر من أجل حفظه :

أمر الله سبحانه غض البصر ونهى عن إطلاقه حفظا له قال تعالى:{ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}[٣].

قال ابن القيم رحمه الله : فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره.....أ هـ [٤].

وقال ايضا: فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها وحفظها أصل حفظ الفرج ، فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد المهلكات ....أ هـ [٥].

---

١ – أضواء البيان ٥/٣٠٨ .

٢ – مسلم ٢/٦٩٢/١٠٠٦.

٣ – سورة النور آية :٣٠ .

٤ - روضة المحبين ٩٢ .

٥ – الجواب الكافي ١٥٢.

المقصد الثاني : تحريم الزنا من أجل حفظ الأنساب من الإختلاط :

قال تعالى :{ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا}[١]

قال ابن القيم رحمه الله : ولما كانت مفسدة الزاني من اعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة المحرمات .....كانت تلي مفسدة القتل في الكبر ، ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ..أ هـ [٢].

المقصدالثالث: الذكر ملاك أمر الزنا:

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { إن الله كتب على ابن أدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق ، والنفس تمني وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه }[٣]

قال النووي رحمه الله : معناه : قديحقق الزنى بالفرج وقد لا تحققه بأن لا يؤلج الفرج بالفرج وإن قارب ذلك ....أ هـ [٤].

---

١ – سورة الفرقان آية ٦٨

٢ - الجواب الكافي ١٥٠.

٣ – متفق عليه رواه البخاري ٨/٥٤/٦٢٤٣. ومسلم ٤/٢٠٤٦/٢٦٥٧.

٤ – شرح النووي على مسلم ١٦/٢٠٦.

الفصل الأول : الطهـــــــــــــــــارة

المبحث الأول : الختان .

المبحث الثاني : الإستطابة

المبحث الثالث : نواقض الطهارة المتعلقة به

المبحث الرابع : موجبات الغسل المتعلقة به

المبحث الأول : الختان .

المطلب الأول : تعريف الختان

المطلب الثاني : كلمات ذات صلة به

المطلب الثالث : أصل مشروعية الختان .

المطلب الرابع : حكم ختان الرجال .

المطلب الخامس: مقدار قطع الختان.

المطلب السادس : وقت الختان .

المطلب السابع : فوائد

الفصـــــــل الأول

الطهـــــــــــــــــــــارة

المبحث الأول : الختـــــــــــان

المطلب الأول : تعريف الختان :

الختان لغة : من ختن ختونا وختونة ، وهو قطع الغلفة ، والختان هو: موضع القطع من الذكر والأنثى[١].

واصطلاحا : إن تعريف الختان عند الفقهاء لم يختلف إلا في سياقة الألفاظ فقط لذا نقول هو:

قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميعها [٢].

المطلب الثاني : كلمات ذات صلة به:

١ – **الحشفة** هي : ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان [٣].

٢ – **الغلفة** هي: الجلدة التي تقطع في الختان وجمعها قلف [٤].

٣ – **الإعذار** : هو الختان ثم قيل للطعام الذي يطعم في الختان إعذار[٥].

كما يقال لكل طعام يتخذ لسرور حادث [٦].

---

١ – المعجم الوسيط ٢١٨. ،والمطلع على ألفاظ المقنع .٤٤

٢ – روضة الطالبين ١٠/١٨٠ ، وحاشية العدوي ١/٥٩٥. والعدة شرح العمدة ٤٥. وشرح مختصر الخليل ٣/.٤٨

٣ – المطلع على ألفاظ المقنع ٤٤. و المعجم الوسيط ١٧٦.

٤ – المصباح المنير ٢/٥١٤ .

٥ – لسان العرب ٤/٥٥١ .

٦ – المصباح المنير ٢/٣٩٨.

المطلب الثالث : أصل مشروعية الختان .

الأصل في مشروعية الختان هو قوله صلى الله عليه وسلم { الفطرة خمس أو خمسة من الفطرة الختان والإستحداد ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب } [١].

المطلب الرابع : حكم ختان الرجال.

لما اتفق العلماء في مشروعية الختان اختلفوا في حكم ختان الرجال [٢]على مذهبين

المذهب الأول: ذهب الشافعية [٣] والحنابلة [٤] الى وجوب ختانه.

المذهب الثاني: وذهب الحنفية [٥] والمالكية [٦] إلى أنه سنة ، غير أن المالكية يؤكدونه[٧].

---

١ - أخرجه البخاري ٧/١٦٠رقم٥٨٨٩ . ومسلم ١/٢٢١ رقم ٤٩. وكلاهما رويا من أبي هريرة .

٢ – قيدت اللفظ هنا بالرجال دون النساء لعدم إنطباق لفظ الذكر عليهن .

٣ – روضة الطالبين ١٠/١٨٠. والبيان في مذهب الإمام الشافعي ١/٩٥ .والمهذب في فقه الشافعي ١/٣٤ .

٤ – الكافي في فقه الإمام احمد ١/٥٤ . والإنصاف١/١٢٣ . والفروع ومعه تصحيح الفروع ١/١٥٦ .

٥ – بدائع الصنائع ٧/٣٢٨ . والمبسوط ١٠/١٥٦. وتحفة الملوك ٢٤٠ .

٦ - الذخيرة ٤/١٦٦. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/١٢٦ . وشرح مختصر الخليل ٣/.٤٨

٧ – الذخيرة ٤/١٦٦.

أدلة المذهب الأول: استدل القائلون بوجوب الختان:

١ – قوله تعالى { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }[١] فقد جاء في حديث ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم :{ اختتن ابراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم }[٢] وقد أمرنا بإتباع ابراهيم عليه الصلاة والسلام[٣].

٢ – قوله صلى الله عليه وسلم للذي أسلم { ألق عنك شعر الكفر وأختتن } [٤]. والأمر يفيد الوجوب.

٣ – قالوا: ولأن الختان لولم يكن واجبا لما جاز كشف العورة من أجله، ولما جاز نظر الخاتن[٥]إليها وكلاهما حرام [٦].

٤ – قالوا : ولأن الختان من شعار المسلمين فكان واجبا كسائر واجباتهم [٧].

٥ – والقياس يقتضي أن الختان قطع عضوسليم فلولم يجب لم يجز كقطع الإصبع ، فإن قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وجب بالقصاص [٧].

---

١ – سورة النحل ١٢٣.

٢– أخرجه مسلم ٤/ ١٨٣٩ رقم ٢٣٧٠.

٣ – البيان في مذهب الإمام الشافعي ١/.٩٥

٤ - أخرجه ابوداود في سننه ١/٩٨والبيهقي١/٢٦٥واحمد٢٤/١٦٣ وحسنه الألباني في ارواء الغليل١/١٢٠.

٥ – الخاتن هو من يختن.

٦– المهذب في فقه الشافعي١/٣٤.

٧ – المجموع ١/٣٠٠.

أدلة المذهب الثاني : استدل القائلون بسنية الختان :

١ – عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء}[١][٢].

٢ – وقوله صلى الله عليه وسلم { خمس من الفطرة وذكر فيها الختان }[٣] والفطرة هي السنة[٤].

٣ – قالوا : قرن الختان في الحديث بقص الشارب وغيره ، وليس ذلك واجبا [٤].

٤ – ممايدل على عدم الوجوب أن الختان قطع جزء من الجسد ابتداء فلم يكن واجبا بالشرع قياسا على قص الأظفار [٥] .

الترجيح

الراجح والله أعلم هو وجوب الختان لأن الختان شرع لتكميل الطهارة والتنزه من البول وللوسائل أحكام المقاصد ، وأما ما استدل به المخالفون فحديث ابن عباس ضعيف ، وقولهم أن الفطرة هي السنة هوقول الأكثرين ، وسرد الختان مع خصال الفطرة ليس دليلا يعتمد.

---

١ - اخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥٦٣/٨ . وأحمد ٣١٩/٣٤. وابن ابي شيبة في الأذب ٢٢٤. والطبراني في المعجم الكبير ٢٣٣/١١.وضعفه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة ٤/ ٤٠٧ .

٢ - الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٧/١٩ .

٣ – تقدم تخريجه .

٤ – الذخيرة ١٦٧/١ .

٥ – الموسوعة الفقهية ٢٨/١٩.

المطلب الخامس: مقدار قطع الختان:

ذهب جل الفقهاء على أن ختان الذكور يكون بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة وتسمى الغلفة بحيث تنكشف الحشفة ، وإن قطع بعضها يجب قطع الباقي[١] **وخالف** في ذلك رواية عن الحنفية [٢] .

قال ابن نجيم : ولوختن ولم تقطع الجلدة كلها ينظر إن قطع أكثر من النصف يكون ختانا ، لأن للأكثر حكم الكل ، وإن قطع النصف فما دونه لا يعتد به لعدم الختان حقيقة أوحكما [٢].

وقول شاذ عن ابن كج ، صرح النووي بشذوذه[٣].

المطلب السادس : وقت الختان

إتفق القائلون بوجوب الختان على أنه لا يجب دون سن البلوغ [٤]

واستدلوا : أثر سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس ، مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا يومئد مختون . قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك .[٥]

ولأنها عبادة بدنية فلم يجب على الصبي [٦].

١- شرح مختصر الخليل ٣/٤٨. وروضة الطالبين ١٠/١٨٠.والعدة شرح العمدة٤٥ .

٢– البحر الرائق : ٨/٥٥٣.

٣ – المجموع ١/٣٠١

٤ - البيان في مذهب الإمام الشافعي ١/٩٦. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١/١٢٤ .

٥ – رواه البخاري ٨/٦٦/٦٢٩٩.

٦ – البيان في مذهب الإمام الشافعي ١/٩٦. الانصاف ١/١٢٤.

أما وقت الإستحباب فانهم اتفقوا على أنه في الصغر لأنه أقرب الى البرء وأرفق [١]

وأختلفوا في تحديد ذلك :

فرأى الشافعية يوم السابع من ولادته [٢] لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما [٣]. ولحديث ابن عباس قال : سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمّى ، ويختن ، ويماط عن الأذي .....الحديث [٣].

ورأى الحنابلة الى وقت التمييز [٤] وكرهوا يوم السابع للتشبه باليهود[٥].

---

١ – المجموع١/٣٠٣. والإنصاف ١/١٢٤. وشرح منتهى الإرادات ١/٤٥ .

٢- البيان ١/٩٦. والمجموع ١/٣٠٣.

٣ - حديث جابر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/٥٦٢/١٧٥٦٣. وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط ١/١٧٦/٥٥٨.

قال الشيخ الألباني بعد بيان ما فيهما من الضعف : لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ أن مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم ...أ هـ تمام المنة ص: ٦٨.

٤ - الشرح الكبير على متن المقنع ١/١١٠. والإنصاف ١/١٢٤ .

٥ – الفروع ومعه تصحيح الفروع ١/١٥٨.

المطلب السابع : فوائد

أولا: عادات بعض البلدان

في بعض البلدان يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر كله أوبعضه ، ويزعمون أنه الختان الشرعي وهوليس من الدين بشيء بل هو حرام لأسباب اختصرتها من فتاوى العلامة ابن باز رحمه الله :

١ – أن هذا مخالف للشريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم .

٢ – أنه تعذيب وتمثيل والمثلة محرمة شرعا .

٣ – أنه مخالف للإحسان والرفق والله سبحانه كتب الإحسان في كل شيء .

٤ – قد يؤدي هذا الى سراية وموت الجاني .

ثانيا : فوائد الختان

١ – الختان من محاسن الشريعة الإسلامية . ومكملة للفطرة التي فطر الناس عليها .

٢ – هو من تمام الحنفية ملة إبراهيم عليه السلام ، لأن الله وعد لإبراهيم أن يجعله للناس إماما والختان مما يقتدى منه .

٣ – الختان يزيد لذة المختوم في الفراش الزوجية .

٤ – اثبتت دراسات عديدة عربية وغربية بل بعضها أميركية بالذات أن الختان يقاوم أكثر الأمراض والإلتهابات التي تصيب الأعضاء التناسلية .

٥ – فيه مراعاة بالعناية الصحية كما هو ظاهر من حديث خصال الفطرة .

المبحث الثاني : الإستطابة

المطلب الأول: تعريف الاستطابة

المطلب الثاني: مشروعية الإستطابة

المطلب الثالث : الاستطابة هل هي واجبة ام سنة ؟

المطلب الرابع : ما يستطاب به وما لا يستطاب به.

المبحث الثاني: الإستطابة

المطلب الأول : تعريف الاستطابة .

١ – **الإستطابة** والإطابة كناية عن الإستنجاء ، وسمي بها لأنه يطيب جسده بإزالة ماعليه من الخبث بالإستنجاء .[١] والإستطابة هي الإستنجاء بالحجارة أو بالماء [٢].

٢ - **والإستنجاء** هو إزالة النجو وهي العذرة ، وأكثر ما يستعمل في إزالته بالماء وقد يستعمل في إزالته بالأحجار[٣]

٣ - **الإستجمار** هو الإستنجاء بالحجارة مأخوذة من الجمار وهي الحجارة [٤]

المطلب الثاني : مشروعية الإستطابة

والأصل في مشروعيتها قوله صلى الله عليه وسلم { من توضأ فليستنثر ومن استجمر فاليؤتر}[٥]

وحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذاخرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به [٦]

وقوله صلى الله عليه وسلم {إنهما ليعذبان ومايعذبان في كبير أما أحدهما فكان لايستنزه من البول ....}[٧].

قال ابن رشد رحمه الله : اتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مامؤرة في الشرع [٨].

---

١ – لسان العرب ١/٥٦٧.

٢- الزاهر في غريب الفاظ الشافعي ٢٦.

٣ - المطلع على الفاظ المقنع ٢٣.

٤ – المغرب في ترتيب المعرب ٨٩ .والزاهر ٢٨ .والمطلع ٢٦

٥– اخرجه البخاري١/٤٣/١٦١ ومسلم.١/٢١٢/٢٣٧ . ٦ – اخرجه البخاري ١/٤٢ رقم ١٥٠.

٧ – البخاري١/٥٣/٢١٨.ومسلم١/٢٤٠/٢٩٢ . ٨ – بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١/٨١ .

المطلب الثالث: الإستطابة هل هي واجبة أم سنة؟

لما اتفق العلماء على مشروعية إزالة النجاسة إختلفوا في حكمها على مذهبين:

المذهب الأول:ذهب بوجوب الإستنجاء المالكية[١]والشافعية[٢]والحنابلة[٣].

المذهب الثاني : وذهب الحنفية الى سنية الإستنجاء[٤].

أدلة المذهب الأول : استدل القائلون بوجوب الإستنجاء

١ - عموم قوله تعالى { وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ }[٥] فلم يفرق [٦].

٢ - قوله صلى الله عليه وسلم {إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ....} [٧]. ووجه الدلالة : ظاهره تقتضي الوجوب لأن العذاب لايتعلق إلابالواجب [٨].

٣ – قوله صلى الله عليه وسلم { إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه }[٩].

٤ – وقوله صلى الله عليه وسلم { لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار}[١٠].

ووجه الدلالة في الحديثين أن الأمر يفيد الوجوب .

---

١ – الموسوعة الفقهية الكويتية ٤/.١١٣

٢ – الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع ١/٥٣.والبيان ١/٢١٣.والحاوي الكبير ١/.١٥٩

٣ - المغني١/١١١.والشرح الممتع ١/١٣٩.

٤ – الإختيار لتعليل المختار ١/٣٦.والبحر الرائق١/ ٢٥٢.والعناية شرح الهداية ١/.٢١٣

٥ – سورة المدثر آية ٥.

٦ – الحاوي الكبير ١/١٥٩.

٧ –تقدم تخريجه

٨ - بداية المجتهدونهاية المقتصد ١/٨٢ .

٩ - رواه ابوداود١/١٠/٤٠.وصححه الشيخ الالباني في الارواء١/٨٦/٤٧.

١٠ – رواه مسلم١/٢٢٤/٢٦٢.

٥ - وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بدون ثلاثة أحجار [١]. ووجه الدلالة :أنه نهى عن الإقتصار دون الثلاثة والنهي للتحريم ، واذا حرم ترك بعض النجاسة فترك جميعها أولى [٢].

٦ - ولأنها نجاسة يقدر في الغالب على إزالتها من غير مشقة فأقتضى أن تكون إزالتها واجبة قياسا على مازاد على قدر الدرهم [٣] .

٧ – ولأنها طهارة بمائع أقيم فيها الجامد مقامه فأقتضى أن تكون واجبة كالتيمم[٤].

أدلة المذهب الثاني:

١ - قوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [٥]

ووجه الدلالة : تدل الآية على أن الإستنجاء ليس بفرض وأن الصلاة جائزة بتركه إذا لم يتعد الموضع بيان ذلك : أن معنى قوله { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ } أي إذا قمتم وأنتم محدثون .....وقال في اثناء الآية { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ } فحققت الآية الدلالة من وجهين :

أ - إيجابه على المحدث غسل هذه الأعضاء وإباحة الصلاة به .

ب – أوجب التيمم على من جاء من الغائط ، وذلك كناية عن قضاء الحاجة فأباح الصلاة بالتيمم من غير استنجاء ، فدل على ذلك أنه غير فرض [٢].

---

١ – رواه مسلم ١/٢٢٣/٢٦٢.

٢- المغني ١/١١٢.

٣ – الحاوي الكبير ١/ ١٥٩ .

٤ - الحاوي الكبير ١/١٦٠ .

٥ - سورة المائدة آية ٦.

٦ - البناية شرح الهداية ١/١٥٨.

٢ – قوله صلى الله عليه وسلم { من استجمر فليؤتر ، من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج} [١].

ووجه الدلالة من وجهين :

أ - أنه نفى الحرج في تركه ، ولوكان فرضا لكان في تركه حرج.

ب - أنه قال { من فعل فقد احسن ومن لا فلاحرج } ومثل هذا لا يقال في المفروض وإنما يقال في المندوب اليه والمستحب [٢].

٣ - أنها نجاسة يكتفى فيها بالمسح ، فلم يجب إزالتها كيسير الدم [٣].

الترجيح

الراجح والله أعلم هو أن الإستنجاء واجبة على القادر ، لكثرة الأدلة التي تدل على الإزالة ،بل يمل بعضها على الوعيد الشديد كحديث ابن عباس ، ولونستدل إلا به لكفانا ، أما أدلة المخالفين:

١ – استدلالكم بعدم ذكرها في الآية الوضوء فليس بدليل ، لأن الإستنجاء شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا .

٢ – وأماحديث{من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج }فيه راو مجهول وهو ثور الراوي عن الحصين الحبراني.

---

١ – أخرجه أبوداود ١/٩/٣٥.وابن ماجه ١/١٢١/٣٣٧.وضعفة الشيخ الألباني في الضعيفة ٣/٩٨/.١٠٢٨

٢ – بدائع الصنائع ١/١٨.

٣- المغني ١/١١٢ .

المطلب الرابع: ما يستطاب به وما لايستطاب به.

الإستطابة تكون بالماء وبالأحجار وبما يقوم مقام الحجر من طاهر مزيل ،

أما الماء فلحديث أنس رضي الله عنه قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء) متفق عليه [١]. وحكي عن سعد بن ابي وقاص وإبن زبير أنهما أنكرا الإستنجاء بالماء [٢] ولعل السبب في ذلك أنه مطعوم [٣].

وأما الإستنجاء بالأحجار فلحديث { من استجمر فليؤتر}[٤] وأصل الجمار الحجارة .

وأما الإستنجاء بما يقوم مقام الأحجار من طاهر مزيل غير مطعوم فهذا هوالذي عليه جماهير الفقهاء [٥] وخالف في ذلك الظاهرية [٦] وهي رواية عن إمام أحمد [٧].

واستدل القائلون بالجواز برواية ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال{ وليستنج بثلاثة احجار }[٨]و نهى عن الروث والرمة –وهي العظم البالي – وليستا من جنس الأحجار فدل على أن الاحجار يلحق بها ما كان في معناها لإستثناء الروث والرمة منها فيصير الكلام وليستنج بثلاثة احجار وما في معناها الا الروث والرمة وإلا فليس لتخصيص الروث والرمة بالذكر معنى [٩].

---

١ - تقدم تخريجه

٢- المغني لابن قدامة ١/١١٢

٣ - الموسوعة الفقهية ٤/.١١٨

٤ - تقدم تخريجه.

٥ – الحاوي الكبير ١/١٦٦. المغني ١/١١٥. الاختيار١/.٣٦

٦ – المحلى بالآثار ١/.١١١

٧ - المغنى ١/.١١٥

٨ – أخرجه ابوداود١/٣/٨.وابن ماجة ١/١١٤/٣١٣.والبيهقي ١/١٦٦/٤٩٧. وحسه الشيخ الالباني،صحيح ابي داود١/.٣١

٩ – الحاوي الكبير ١/١٦٦.

والقائلون بعدم الجواز تمسكوا بلفظ الأحجار الذي ورد بحديث سلمان رضي الله عنه وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة احجار [١] ورأوا القياس عليه مخالفة بأمره صلى الله عليه وسلم[٢].

ولأنه موضع رخصة ورد الشرع بآلة مخصوصة فوجب الإقتصار عليها كالتيمم بالتراب [٣].

الترجيح

الراجح والله أعلم هو جواز الإستنجاء بما يقوم مقام الأحجار لقوة الإستنباط في الإستثناء بماليس من جنس الأحجار ، فدل على جواز ذلك ، وألفاظ الشارع ليست هزلا، وأما الجمود على اللفظ فهو مفهوم لقب وليس بحجة عند المحققين .

حكم الاستنجاء بالروث والعظم والطعام :

في جواز الإستنجاء بالعظم والروث والطعام خلاف بين الفقهاء وسلكوا فيها مذاهب :

المذهب الاول: لا يجوز ولايجزئ الاستنجاء بالروث والعظم والطعام وبه قال المالكية في قول [٤]والشافعية[٥] والحنابلة [٦].

المذهب الثاني : يكره الاستنجاء بالروث والعظم ويجزئ عمن فعل وإليه ذهب الحنفية [٧].

---

١ – تقدم تخريجه

٢ – المحلى بالآثار ١/. ١١١

٣ – المغني ١/. ١١٥

٤ - بداية المجتهد١/. ٩٠.

٥ – الأم للشافعي ١/٣٦.

٦ - الانصاف ١/. ١١٠

٧ –بدائع الصنائع ١/١٨. البناية شرح الهداية ١/٧٥٨

المذهب الثالث: لايجوز الاستنجاء بالروث النجس دون الطاهر مع الكراهة [١].

المذهب الرابع : يجوز الاستنجاء بالعظم دون الروث وهي رواية عن المالكية[٢].

أدلة المذهب الأول:

١ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم }رواه مسلم[٣].

٢ – أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بروث أو عظم وقال :{ إنهما لا تطهران } [٤].

٣ – قوله صلى الله عليه وسلم : يارويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أوتقلدوترا او استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه هو برئ }[٥]

ووجه الدلالة : أن النهي يقتضي الفساد ، وعدم الاجزاء [٦].

أما الطعام فتحريمه من طريق التنبيه [٧] لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الروث والرمة في حديث ابن مسعود المتقدم بكونهما زاد اخواننا من الجن فزادنا مع عظم حرمته أولى [٦].

---

١ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/١١٤.

٢ – الاستذكار ١/١٣٦.

٣ – رواه مسلم١/٣٣٢/٤٥٠.

٤ – الدارقطني في سننه ١/٨٨/١٥٢ .

٥ – أخرجه ابوداود١/٩/٣٦. والنسائي ٨/١٣٥/٥٠٦٧. وصححه الشيخ الالباني في صحيح ابي داود ١/٦٦ .

٦ - المغني ١/١٦٦.

٧ - **التنبيه هو** فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده معرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى (روضة الناظر وجنة المناظر ٢/١١١.)

أدلة المذهب الثاني:

قالوا: إن النص معلول بمعنى الطهارة ، وقد حصلت بهذه الاشياء كما تحصل بالاحجار إلا أنه كره بالروث لما فيه من استعمال النجس ، وافساد علف دواب الجن ، وكره بالعظم لما فيه من افساد زادهم على ما نطق به الحديث ، فكان النهي عن الاستنجاء به لمعنى في غيره لا في عينه فلايمنع الاعتداد به [١].

أدلة المذهب الثالث :

واستدلوا بأن الروث طعام دواب الجن يصير علفا كما كان عليه [٢]

أدلة المذهب الرابع :

واستدل الذين فرقوا بين العظم والروث فأجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث لأن الروث نجس عندهم[٣].

---

١ - بدائع الصنائع ١/١٨ .

٢ – بلغة السالك لأقرب المسالك ١/١٠١ .

٣ – بداية المجتهد١ / ٩١.

المبحث الثالث : نواقض الطهارة المتعلقة به

المطلب الأول : النواقض المتفقة عليها الخارجة منه

المطلب الثاني : حكم النوادر الخارجة منه .

المطلب الثالث : مس الذكر

المبحث الثالث : نواقض الطهارة المتعلقة بالذكر:

المطلب الأول: النواقض المتفقة عليها الخارجة منه:

اتفق أهل العلم على أن الاربعة الآتية ناقضة للطهارة وهي:

١ - **البول** : وهو واحد الأبوال ، وهو سائل يفرزه الكليتان فيجتمع في المثانة حتى تدفعة ، وجمعه الأبوال[١].

٢ - **المني** وهو :الماء الدافق الذي يكون منه الولد ، وينكسر الذكر بعد خروجه [٢].

٣ – **المذي** وهو: ماء رقيق يضرب لونه الى البياض يخرج من رأس الإحليل عقيب شهوة [٣].

٤ – **الودي** وهو: وهو ماء رقيق يخرج على إثر البول ، ولا يخرج بشهوة [٤].

والأصل في نقضهم للطهارة قوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ)[٥] وحديث صفوان بن غسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم }[٦]

وحديث على رضي الله عنه :كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال :{تؤضا واغسل ذكرك }[٧]وأثر ابن مسعود و ابن عباس رضي الله عنهما قالا:{في الودي الوضوء}[٨] وكل ذلك ثبت بالإجماع [٩].

---

١ – لسان العرب ١١/٧٣. وتاج العروس٢٨/١٣٢. و المعجم الوسيط ٧٧. ٢ – الزاهر ٣٠. والكليات ٨٧٣. وجامع العلوم ٣/٢٥٠.

٣ – الزاهر ٣٠. والمطلع ٥٤. والمغرب٤٣٨. والقاموس المحيط ١/١٣٣٤.. ٤ – المغرب ٤٨١. والزاهر ٣٠. ولسان العرب ١٥/٣٨٤ .

٥ – سورةالمائدة:آية ٦

٦- أخرجه الترمذي ١/١٥٦/٩٦.والنسائي ١/٨٣/١٢٧.وابن ماجه ١/١٦١/٤٧٨. وصححه الالباني في ارواء الغليل ١/١٤٠/١٠٣.

٧ - رواه البخاري ١/٦٢. رقم ٢٦٩. ومسلم ١/٢٤٧. رقم ٣٠٣.

٨– أخرجهما البيهقي في السنن ١/١٨٦/٥٦٤ و١/٢٦٢/٨٠٠. وهما موقوفان تمام المنة .٩٩

٩- الإجماع لابن المنذر ٢٩ . وبداية المجتهد ١/٤٠ .

المطلب الثاني :حكم النوادر الخارجة من الذكر :

أي المختلفة في نقضها كالدم والدود والحصا والشعرإذا خرجت من مخرج البول، فاختلفوا على قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية [١] والشافعية [٢] والحنابلة[٣] بأنه ينقض الوضوء .

القول الثاني : وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يوجب الوضوء [٤].

أدلة القول الأول :

١ – حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي {يغسل ذكره ويتوضأ } [٥] وأثر ابن مسعود وابن عباس وفيه{ في الودي الوضوء} [٦]. ووجه الدلالة : أنهما من النوادر وأوجب فيهما[٧]

٢ - وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة [٨] ودمها ناذر غير معتاد[٩].

٣- ولأنه خارج من السبيل فينقض كالريح والغائط[٧].

٤- ولأنه لما أوجب الوضوء بالمعتادالذي تعم فيه البلوى فغيره أولى [٧].

٥ - ولأن الخارج لا يخلو من بلة تتعلق به [٩].

---

١ - المبسوط للسرخسي ١/٣٠.

٢ - الأم للشافعي ١/٣٢.

٣- المغني ١/.١٢٥

٤ – الذخيرة ١/.٢٣٥

٥ - تقدم تخريجه .

٦ – تقدم تخريجه .

٧ – المجموع ٢/٧.

٨- البخاري ١/٥٥/٢٢٨.

١٠- المغني ١/١٢٥.

أدلة القول الثاني :

١ - قال تعالى : (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) [١] ووجه الدلالة : أن خطاب الشارع محمول على الغالب المعتاد وهذه ليست معتادة [٢].

٢- حديث ابي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال:{ لاوضوء الا من صوت أو ريح }[٣][٤].

٣ – وحديث صفوان بن غسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم } [٥].

٤- قالوا: ولأنه ناذر فاشبه من غير السبيلين [٦].

الترجيح

الراجح والله أعلم بالصواب هو عدم نقضها للطهارة لأنه من النوادر ولا تحكم النوادر بأحكام المعتاد عليه

واستدلال القائلين بأمره صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء وهو نادر نقول : وجدنا بيانا شافيا من الشارع في حق المستحاضة ، ولا يعوز عليه البيان بتلك النوادر وليس ، فكيف نلزم بما لم يلزمه .

---

١ - سورة المائدة آية ٦.

٢- الذخيرة للقرافي ١/.٢٣٥

٣ – رواه الترمذي ١/١٠٩/٧٤.وابن ماجة١/١٧٢/٥١٥. وصححه الألباني في الارواء ١/١٤٥/١٨٠.و١/١٥٣/.١١٩

٤ - المجموع ٢/٧.

٥- تقدم تخريجه

٦ – المغني ١/١٢٥

المطلب الثالث : مسّ الذكر :

اختلف أهل العلم في مس الذكر هل ينقض الطهارةأم لا؟ على أقوال :

القول الأول : مسّ الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء سواء مسه عمدا أونسيانا وإليه ذهب الشافعي [١] وأحمد[٢].

القول الثاني : مسّ الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا ، وإليه ذهب الحنفية [٣]

القول الثالث : فرقوا بين الأحوال أعني بين اللذة وعدمها ، وبين أن يمسه بظاهر الكف أولايمسه ، وبين العامد والناسي ، فأوجبوا الوضوء عند وجود اللذة ، وعند المس بباطن الكف ، وعند العمد دون العكس[٤].

أدلة القول الأول :

١ –حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا } [٥].

٢- حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :{إذا أفضى أحدكم بيده الى فرجه فليتوضأ} [٦].

---

١ – الأم للشافعي ١/٣٣-٣٤. والمجموع ٢/٣٤.

٢ – الإنصاف ١/٢٠٢. و العدة ١/٤٢

٣ – البحر الرائق ١/٤٥. والاختيار١/١٥. والحجة على أهل المدينة ١/.٥٩

٤- بداية المجتهد ١/٤٥ .

٥ - اخرجه ابو داود ١/١٨١/٤٦. والترمذي ١/٨٢/١٣٩.والنسائي ١/١٠٠/١٦٣. وابن ماجة ١/ ٤٧٩/١٦١. وصححه الشيخ الألباني في الارواء ١/١٥٠/.١١٥

٦- رواه النسائي١/٤٤٥/٢١٦. واحمد١٤/١٣٠/٨٤٠٤. وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة ٣/٢٣٧/١٢٣٥.

٣ – عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤن} [١].

أما قولهم(بباطن الكف) فدليله حديث أبي هريرة المتقدم وقالوا : الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف ، ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه [٢].

أدلة القول الثاني:

١ - عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري ، أوقال رجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ ، فقال صلى الله عليه وسلم :{ لا إنما هو بضعة منك} [٣].

٢ - وعن ابن مسعود أنه سئل عن الوضوء من مس الذكر ، فقال : إن كان نجسا فأقطعه[٤].

٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في مس الذكر(ما أبلي مسسته أم مسست أنفي)[٥].

٤ – وعن عمار بن ياسر قال : (ما ابالي مسسته أو أنفي) [٦].

٥ – وعن البراء بن قيس قال سألت حديفة بن اليمان عن الرجل يمس ذكره في الصلاة ، فقال : إنما هو كمسه رأسه [٧],

٦ – قالوا : ولأنه عضو منه فكان كسائر أعضائه.

---

١ - رواه الدارقطني ١/٢٦٩/٥٣٥.. وفي عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو ضعيف . التلخيص الحبير ١/. ٢٢٠

٢ - المجموع ٢/. ٣٤

٣ – رواه أبوداود ١/٤٦/١٨٢. والترمذي١/١٣١/٨٥. والنسائي١/١٠١/١٦٥. وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود١/٣٣٢-٣٣٣.

٤ – المؤطأ ١/٣٦/١٩.

٥ - المؤطأ ١/٣٦/١٤.

٦ – الدارقطني ١/٢٧٤. ٧ – المؤطأ ١/٣٧/٢٢.

المبحث الرابع : موجبات الغسل المتعلقة به

المطلب الأول : خروج المني .

المقصد الأول : خروج المني على وجه الصحة

المقصد الثاني : الصفة المعتبرة للخروج

المطلب الثاني: إلتقاء الختانين

المبحث الرابع : موجبات الغسل المتعلقة به .

المطلب الأول : خروج المني :

المقصد الأول : خروج المني على وجه الصحة :

إتفق العلماء على أن خروج المني على وجه الصحة في نوم أويقظة يوجب الغسل ، لقوله تعالى :{ وإن كنتم جنبا فطهروا } [١] ووصف الجنابة لا يكون إلا بخروج المني .

ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد { إنما الماء من الماء } [٢] أي الإغتسال من المني . [٣].

المقصد الثاني : الصفة المعتبرة للخروج

إختلف العلماءفي الصفة المعتبرة التي توجب الغسل للخروج على قولين :

القول الأول : خروج المني يوجب الغسل على أي صفة خرج ، سواء خرج بلذة أو بغير لذة وبه قال الشافعي[٤].

القول الثاني : قالوا: لابد من اعتبار وجود اللذة عند الخروج وإليه ذهب الحنفية [٥] والمالكية [٦] والحنابلة[٧].

---

١ – سورة المائدة .٦

٢ –أخرجه مسلم ١/٢٦٩/٣٤٣ .

٣ – بدائع الصنائع ١/٣٦.ومواهب الخليل ١/٣٠٦. والبيان في مذهب الإمام ١/٢٣٨. والإنصاف ١/٢٢٨ .

٤ – البيان في مذهب الإمام ١/٢٣٨ .

٥ – البناية شرح الهداية ١/٣٢٥. بدائع١/٣٦.

٦ - مواهب الجليل ١/٣٠٦.

٧ – المغني١/١٤٦.

أدلة القائلين بعدم اعتبار الصفة :

١ - الأدلة الصحيحة المطلقة كحديث { إنما الماء من الماء}[١][٢].

٢ – القياس على إيلاج الحشفة فإنه لافرق فيه[٢].

٣ – قالوا : خواص المني ثلاثة : التلذذ،ورائحة الطلع، والتدفق بدفعان، فلو وجد واحد من هذه الصفات كفى [٣].

أدلة القائلين بإعتبار الصفة:

١ - قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)[٤].

ووجه الدلالة من الآية : أن الأمر بالتطهيريتناول الجنب ، والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة[٥].

٢ - قوله صلى الله عليه وسلم لعلي ابن ابي طالب :{ فإذا فضخت الماء فأغتسل}[٦]

ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب للغسل بكونه ابيض غليظا ، والفضخ خروجه بشدة [٧].

---

١ - تقدم تخريجه

٢ – المجموع ٢/١٣٩.

٣ – الوسيط في المذهب١/. ٣٤١

٤ – سورة المائدة ٦.

٥ - البناية شرح الهداية ١،٣٢٦.

٦ – رواه أبوداود١/٥٥/٢٠٦. النسائي١/١١١/١٩٣. أحمد٢/٢١٩/٨٢٨. صحيح في الارواء ١/١٦٢/.١٢٤

٧ – المغني١/١٤٦.

المطلب الثاني: إلتقاء الختانين

إختلف الفقهاء على وجوب الغسل بإلتقاء الختانين فقط على قولين :

القول الأول : إلتقاء الختانين يوجب الغسل سواء أنزل أولم ينزل ، وإليه ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة [١] وابن حزم من الظاهرية [٢].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما التقاء الختانين فيوجب الغسل وهو كالإجماع [٣].

القول الثاني : حكي عن بعض الظاهرية أنه لا يوجب الغسل [٤].

أدلة القول الأول:

١ - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل}[٥].

٢ –وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهدها . فقد وجب الغسل }[٦] وفي رواية مطر { وإن لم ينزل}[٧]

---

١ – العناية شرح الهداية ١/٦٣. والذخير١/٢٩٠. والأم للشافعي ١/٥٢. والمغني١/١٤٩.

٢ - المحلى بالآثار١/٢٤٧.

٣ - شرح عمدة الفقه ١/٣٥٧.

٤ - المحلى بالآثار١/.٢٤٩

٥ - رواه مسلم ١/٢٧١/٣٤٩.

٦ – متفق عليه رواه البخاري ١/٦٦/٢٩١. و مسلم ١/٢٧١/٣٤٨.

٧ –رواه مسلم ١/٢٧١/٣٤٨.

قال النووي رحمه الله : قال العلماء : والعمل على هذا الحديث ، وأما حديث {إنما الماء من الماء} فالجمهور ومن بعدهم قالوا : إنه منسوخ ، ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا[١]

٣ – وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ، هل عليهما الغسل ؟ وعائشة جالسة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إني لأفعل ذلك ، أنا وهذه ثم نغتسل } [٢].

قال النووي رحمه الله : وفيه أن فعله للوجوب ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل[٣].

أدلة القول الثاني :

١ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين الى قباء ، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان ، فصرخ به ، فخرج يجر إزاره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{ أعجلنا الرجل } فقال عتبان : يارسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن، ماذا عليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إنما الماء من الماء}[٤].

---

١ - شرح النووي على مسلم ٤/٣٦.

٢ – رواه مسلم ١/٢٧٢/٣٥٠.

٣- شرح النووي على صحيح مسلم٤/٤٢.

٤ – رواه مسلم١/٢٦٩/٣٤٣ وتقدم مختصرا.

٢- عن زيد ابن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان قال : قلت : أرايت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتؤضأ للصلاة ، ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم [١].

الترجيح

الراجح والله أعلم هو القول الأول في أن التقاء الختانين فقط كاف في وجوب الغسل لإنعقاد الإجماع عليه كما صرح النووي في شرح مسلم ونقلناه آنفا.

١- متفق عليه رواه البخاري١/٤٦/١٧٩. ومسلم١/٢٧٠/٣٤٧.

قال أبو الفرج الجوزية : في هذا الحديث تقديم وتأخير ، تقديره يغسل ذكره ويتؤضأ للصلاة ، والواو للجمع لا للترتيب . وأعلم أن هذا كان في أول الإسلام (كشف المشكل من حديث الصحيحين ١/١٥٨/٩٣).

الفصـل الثاني: الصيـــــــــــــــــــــــــــام

المبحث الأول : مبطلات الصوم المتعلقة به

المطلب الاول : حكم من جامع متعمدا

المطلب الثاني : حكم من جامع ناسيا في نهار رمضان

المطلب الثالث : حكم استمناء الصائم

المطلب الرابع : هل يفطر من قطر احليله دهنا

المطلب الخامس : حكم الاحتلام في نهار رمضان .

المطلب السادس : حكم من قبّل فأمني .

المطلب السابع : حكم من قبّل فأمذي

المطلب الثامن : حكم من نظر فأنزل .

الفصـــــــــــل الثاني: الصيام

المبحث الأول: مبطلات الصوم المتعلقة به

المطلب الأول : حكم من جامع متعمدا

إتفق العلماء على أن من جامع متعمدا في نهار رمضان يفسد صومه [١].

لقوله تعالى { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }[٢]

ووجه الدلالة : أن الله احل الجماع والأكل والشرب في ليالي رمضان ثم أمر بالصوم إلى الليل حتى يتبين لكم بياض النهار من سواد الليل [٣]

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت، يا رسول الله، قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟» قال: لا، قال: ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: «تصدق بهذا» قال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك» [٤]

---

١ - البنابة شرح الهداية ٥٣/٤. والتاج والإكليل ٣٧٢/٣. وبداية المجتهد ٦٤/٢. والإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع ٢٤٠/١. والإنصاف ٣٠٤/٤.

٢ – سورة البقرة ١٨٧.

٣ – بدائع الصنائع ٧٧/٢. الموسوعة الفقهية ٢٨٩/٥.

٤ – متفق عليه البخاري ١٩٣٦/٣٢/٣. ومسلم١١١١/٧٨/٢.

المطلب الثاني: حكم من جامع ناسيا في نهار رمضان

اختلف العلماء فيمن جامع ناسيا في نهار رمضان هل يفسد صومه ام لا ؟ على قولين :

القول الأول: من جامع ناسيا لا يفطر وإليه ذهب الحنفية[١] والشافعية [٢]والظاهرية [٣]وهي رواية عن الحنابلة[٤].

القول الثاني : من جامع ناسيا في نهار رمضان يفطر،وإليه ذهب مالك [٥]وهي رواية المذهب عند الحنابلة [٦].

أدلة القول الأول :

١ – عموم قوله صلى الله عليه وسلم { رفع عن أمتي الخطأوالنسيان وما استكرهوا عليه}[٧]

٢ – قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة{ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه}[٨]. ووجه الدلالة : أن الصوم هنا هو الصوم الشرعي لا الغوي ، وألحق الجماع به .والدلالة للاستواء في الركنية لاقياسا عليه فأندفع به القياس المقتضى للفطر لفوات الركن ، وحقيقة النسيان عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة وهوعذر في حقوق الله ، وفي سقوط الإثم [٩].

---

١ - الإختيار ١/١٣٣ المبسوط ٣/٦٦.

٢ - المجموع ٦/٣٢٤ .

٣ – المحلى ٤/٣٢٦ .

٤ –الإنصاف ٣/٣٠٤ .

٥ –المدونة ١/٢٧٧. التاج والاكليل ٣/٣٥٠ .

٦ – المغني لابن قدامة ٣/١٣٥. مسائل الإمام احمد برواية ابي داؤود ١/١٣٢.

٧ – رواه ابن ماجه ١/٦٥٩/٢٠٤٥/والدارقطني٥/٣٠٠/٤٣٥١.وصححه الشيخ الألباني في الارواء ١/١٢٣/٨٢.

٨ – متفق عليه البخاري ٣/٣١/١٩٣. ومسلم ٢/٨٠٩/١١٥٥.

٩– البحر الرائق ٢/٢٩١.

٣ – حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :{من افطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولاكفارة } [١]. ووجه الدلالة : العموم[٢].

أدلة القول الثاني:

١ - حديث الأعرابي الذي قال : وقعت على امرأتي فأوجب عليه الكفارة [٣]

ووجه الدلالة : أنه لم يسأله عن العمد ، ولو إقترن الحال لسأل واستفصل ، ولأنه يجب التعليل بما يتناوله لفظ السائل وهو الوقوع على المرأة في الصوم ، ولأن السؤآل كالمعتاد في الجواب فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من وقع على أهله في رمضان فليعتق رقبة [٤].

٢ – القياس حيث يقتضي تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة فيوجب عليه القضاء في الصوم كوجوبه بالنص على ناسي الصلاة [٥]

الترجيح

الراجح وربي أعلم بالصواب هو أن من جامع ناسيا لا يفطر ، لقوة الأدلة ولأنه الموافق لقواعد الشريعة السمحة.

أما استدلال المخالفين بحديث الإعرابي على عدم الإستفصال نقول فهو الأصل لأن أحكام الناسي مبنية في الشرع ، ولا تخفى .

---

١ – رواه الدار قطني ٣/١٤٢/٢٢٤٣. وابن حبان٨/٢٨٧/٣٥٢١/ وحسنه الشيخ الألباني في الارواء ٤/٨٧.

٢ – المجموع ٦/٣٢٤ .

٣ – تقدم تخريجه

٤ – المغني ٣/١٣٦ .

٥ – بداية المجتهد ٢/٦٤ .

المطلب الثالث : حكم استمناء الصائم *

القول الأول : ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة [١] أن من استمنى بيده فأنزل فسد صومه ،

القول الثاني:وحكي عن أبي بكر الإسكافي [٢] وابوالقاسم [٣] من الحنفية من أنه لايفسد .

واستدل الجمهور على فساده:

١ – أن الإيلاج من غير انزال مفطر، فالإنزال بشهوة أولى [٤].

٢ – ولأن الجماع وجد معناه [٥].

٣ – ولأنه أفضى بشهوته بفعله [٦].

٤ – ولأنه أنزل عن مباشرة أشبه القبلة في إثارة الشهوة[٧].

وأما القائلون بعدم إفساده ، فإنهم رأو عدم وجود صورة الجماع ومعناه[٨].

---

*وسيأتي حكم الإستمناء باليد أو بيد الزوجة بإذن الله واختلاف الفقهاء فيه.

١ – مجمع الأنهر ١/٢٤٤. وتحفة الفقهاء١/٣٥٨. والمهذب ١/٣٣٥. والتنبيه في الفقه الشافعي ٦٦. والمغني ٣/١٢٨.

٢ – البحر الرائق ٢/٢٩٣.

٣ – المحيط البرهاني.٣٨٥

٤ – الموسوعة الفقهية ٤/١٠٠ .

٥ – الإختيار ١/.١٣٣

٦ – تحفة الفقهاء ١/.٣٥٨

٧ – المغني ٣/.١٢٨

٨ - الفتاوى الهندية ١/٢٠٥.

المطلب الرابع : هل يفطرمن قطر في إحليله دهنا؟:

القول الأول : من قطر في إحليله لا يفطر وإليه ذهب الحنفية [١]والمالكية[٢] والحنابلة[٣]وهو وجه عند الشافعية [٤] .

القول الثاني : من قطر في إحليله ذهنا فجاوز الحشفة أفطر وإليه ذهب الشافعية في المذهب [٥].

القول الثالث : يفطر إلى وصل إلى المثانة ، وأما ما دام في قصبة الذكر فلا وهو قول أبي يوسف [٦].

أدلة القول الأول :

قالوا: إنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ ، وإنما يخرج البول منه رشحا ، فالذي يتركه فيه لا يصل الى الجوف فلا يفطره ، كالذي يترك في فيه ولم يبتلعه [٧].

أدلة القول الثاني:

قالوا: لأنه أوصل الدهن إلى جوف في جسده فأفطر كما لو نوى الجائفة ، ولأن المني يخرج من الذكر فيفطره ، وما افطر بالخارج منه جاز أن يفطر بالداخل منه كالفم[٨]

أدلة القول الثالث:

أما أبو يوسف فإنه بنى على أن بينه وبين الجوف منفذا بدليل خروج البول [٩]

---

١ – بدائع الصنائع ٢/٩٣. والبحرالرائق ٢/٣٠٠ .

٢ – التاج والإكليل ٣/٣٤٥.

٣ – الإنصاف ٣/٣٠٧. والمغني ٣/١٢٦ .

٤ – روضة الطالبين ٢/٣٥٧.

٥ – المجموع ٦/٣٢٠. والحاوي الكبير ٣/٤٥٦.

٦ – تبيين الحقائق ١/٣٣٠. ومراقي الفلاح ١/٢٤٦.

٧ – المغني ١/١٢٦.

٨ – المهذب في فقه الإمام الشافعي ١/٣٣٤.

٩ – المبسوط للسرخسي ٣/٦٨.

المطلب الخامس :حكم الإحتلام في نهار رمضان

الإحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم عند أهل العلم قاطبة[١].

واستدلوا :

١ - حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ثلاثة لايفطر الصائم الحجامة ، والقيء ، والإحتلام }[٢].

٢ – ولأنه لم يوجد الجماع صورة لعدم الإيلاج حقيقة [٣].

٣ – ولأنه من غير إختياره [٤].

المطلب السادس: حكم من قبّل فأمنى

من قبّل فأمنى فسد صومه إتفاقا بين أهل العلم [٥].لأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج[٦]

---

١ – البحر الرائق ٢/٢٩٣. الشرح الكبير ١/٥٢٣. كفاية الأخيار٢٠٠. المغني ٣/.١٢٨

٢ - رواه الترمذي ٣/٨٨/٧١٩. وضعفه الالباني في ضعيف سنن الترمذي ٨٢.

٣ – البحر الرائق ٢/٢٩٣.

٤ – المغني ٣/.١٢٨

٥ - البحر الرائق ٢/ ٢٩٣. بداية المجتهد ٢/٥٢. روضة الطالبين ٢/٣٦١. الإنصاف ٣/٣٠١.

٦ - المغني ٣/١٢٧.

المطلب السابع: حكم من قبل فأمذى

إختلف الفقهاء فيمن قبل فأمذى هل يفطر أم لا على قولين:

القول الأول : من قبّل فأمذى أفطر وإليه ذهب المالكية[١] والحنابلة [٢].

وقالوا : لأنه خارج لايوجب الغسل ، فأشبه البول [٣]

القول الثاني: من قبّل فأمذى لا يفطر وبه قال الحنفية [٤]والشافعية[٥] والظاهرية [٦].

وقالوا: إنه خارج تخلله الشهوة خرج بالمباشرة فافسد الصوم كالمني وفارق البول بهذا[٧].

---

١ - المدونة ١/٢٦٨. ومنح الجليل ٢/١٢٣ .

٢ – الإنصاف ٣/٣٠١. والمغني ٣/١٢٧.

٣ – البيان في مذهب الامام ٣/٥٠٨ .

٤ – الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ١/١٣٩. وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ١/٦٧٦..

٥ – المجموع ٦/٣٢٣ .

٦ – المحلى ٤/٣٢٦ .

٧ – المغني ٣/١٢٧.

المطلب الثامن : حكم من نظر فأنزل

اختلف العلماء فيمن نظر فأنزل هل يفسد صزمه أم لا ؟

القول الأول : من نظر فأنزل فسد صومه عند المالكية [١]والحنابلة[٢]

القول الثاني : لا يفطر عند الحنفية[٣] والشافعية[٤].

أدلة القول الأول :

قالوا : إنه إنزال بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه فأفسد الصوم كالإنزال باللمس [٥].

أدلة القول الثاني :

واستدلوا بأن الإنزال بالنظر كالإحتلام من حيث عدم المباشرة فإنه مقصور عليه لا إتصال له بغيره [٦].

---

١ – المدونة ١/٢٧٠. والذخيرة للقرافي ٢/٥٠٥.

٢ - الإنصاف ٣/٣٠٢. المغني ٣/١٢٩ .

٣ – بدائع الصنائع ٢/٩١. وتحفة الفقهاء ٣٥٣.

٤ – الأم للشافعي ٢/١٠٩ .

٥ – المغني ٣/١٢٩ .

٦ – البيان في مذهب الإمام ٣/٥٠٨. الإختيار ١/١٣٣.

الفصل الثالث

النكـــــــــــــــاح

وفيه مبحث واحد

المبحث الأول : العيوب المجزأة لفسخ النكاح وثبوت الخيار

المطلب الاول : الجبّ أو المجبوب

المقصد الأول : تعريفه

المقصد الثاني : الجب من العيوب المجزأة للفسخ

المقصد الثالث : متى يفرق المجبوب عن امرأته

المطلب الثاني: العنة أو العنين

المقصد الأول: تعريف

المقصد الثاني : هل العنة من العيوب ؟

المقصد الثالث : أجل انتظار العنين .

الفصـــــــــــــــــل الثالث: النكـــــــــــــاح

المبحث الأول: العيوب المجزأة لفسخ النكاح وثبوت الخيار *

المطلب الأول: الجبّ أو المجبوب

المقصد الأول : تعريفه :

الجب في اللغة : هو القطع [١]

والمجبوب شرعا : هو الذي استؤصل ذكره وخصتاه من الجب [٢].

المقصد الثاني : الجب من العيوب المجزأة لفسخ النكاح

الجب من العيوب المجزأة لفسخ النكاح بإتفاق وذلك إذاكان مستأصلا ولم يبق ما يمكن الجماع به [٣]. وهو من العيوب الجنسية الخاصة في الرجال[٤]

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح إمرأة ولم تعلم ثم علمت أن لها الخيار[٥].

---

* لشيخي ومشرفي في البحث الدكتور حسن عثمان (مهدي) بحث قيم في مسائل العيوب المجزأة لفسخ البيع وذلك ضمن كتابه (التفريق القضائي بين الزوجين) وأفرد له فصلا خاصا لايقل عن خمسة وعشرين صفحة ،ولقد أجاد وأفاد واستقصى المسائل فراجع ففيه الكفاية .

١ – لسان العرب ١/٢٤٩. تاج العروس ٢/١١٧ .

٢ – النيابة شرح الهداية ٥/١٥١. المغرب في ترتيب المعرب ٧٤. المغني ٧/١٨٦. الكليات ٨٧٢.

٣ –بدائع الصنائع ٢/٣٢٢ . والذخير ٤/٤٢٨. وشرح مختصر الخليل ٣/٢٣٧. وروضة الطالبين ٧/١٩٥. والمغني ٧/١٨٧.

٤ – التفريق القضائي بين الزوجين ص ٢٤٠ .

٥ – الإجماع ١٠٣.

المقصد الثالث: متى يفرق المجبوب عن امرأته :

إذا تحقق فيه الجبّ يفرق بينهما في الحال ، لأن الأمر متحقق ، ولأنه لا فائدة في تأجيله [١].

المطلب الثاني: العنة أو العنين

المقصد الاول: تعريفها:

العنين في اللغة هو الذي تعييه مباضعة النساء ، أو لا يريدهن .وسمي العنين عنينا لأنه يعن ذكره لقبل المرأة من عن يمينه أو عن شماله فلا يقصده ، ويستعمل في المرأة فيقال:(عنينة). [٢]

وشرعا: هو الذي لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن أو يصل الى الثيب دون البكر[٣].

المقصد الثاني : هل العنة من العيوب المجزأة للفسخ وثبوت الخيار .

القول الأول : العنة من العيوب المجزأة للفسخ وثبوت الخيار ، وإليه ذهب الأئمة الأربعة [٤] وهو من العيوب الجنسية الخاصة في الرجال[٥] *.

القول الثاني : العنة ليست عينا ولا يضرب مدة للتفريق ، ولا يجوز للحاكم ولا لغيره التفرقة وبه قال الظاهرية [٦].

---

١ - البحر الرائق ١٣٣/٤. والبيان في مذهب الإمام ٣٠٩/٩ .

٢ – تهذيب اللغة٨٣/١. تاج العروس ٤١٤/٣٥. لسان العرب ١١٢/١٥.

٣ – التعريفات ١٥٨. أنيس الفقهاء ٥٨. جامع العلوم٢٧١/٢. البيان في مذهب الإمام ٣٠٢/٨ .

٤ – الهداية شرح بداية المبتدي ٢٧٣/٢. المبسوط ١٠٠/٥. المدونة ١٨٤/٢. المجموع ٢٦٥/١٦. مختصرالخرقي ١٠٥/١. المغني ١٩٩/٧ .

٥ – التفريق القضائي بين الزوجين .ص ٢٤٠ .

* فائدة : العيوب الخاصة بالرجال أربعة : الجبّ، والعنة ،والخصاء، والإعتراض (التفريق القضائي بين الزوجين ٢٤٣)

٦ – المحلى بالآثار ٢٠٢/٩.

أدلة القول الأول:

١ – عن عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه قال في العنين يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما [١]

٢ – عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يؤجل سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما [٢].

٣ – عن ابي النعمان قال : أتينا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في العنين فقال: يؤجل سنة[٣].

٤ - وعن علي رضي الله عنه قال : يؤجل سنة فان وصل وإلافرق بينهما فالتمسا من فضل الله [٤].

٥ – ولأنه عيب يمنع الوطء فأثبت الخيار كالجب في الرجل ، والرتق في المرأة [٥]

٦ – ولأن الوطء مرة واحدة مستحق على الزوج للمرأة بالعقد وفي إلزام العقد عند تقرر العجز عن الوصول تفويت المستحق عليها بالعقد وهذا ضرر بها وظلم في حقها {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}[٦][٧].

٧ – ولأن الواجب عليه الإمساك بالمعروف وذلك بحسن الموافقة والمعاشرة ولا يتحقق ذلك بغير قضاء الشهوة فيكون إمساكها بعد ذلك ظلما فيجب التسريح بالإحسان[٨].

---

١ - السنن الكبرى للبيهقي ٧/٣٦٨/١٤٢٨٩. وسنن الدار قطني ٤/٤٦٩/٣٨١١. وهومنقطع إروا الغليل ٦/٣٢٣ .

٢ - السنن الكبرى للبيهقي ٧/٣٦٩/١٤٢٩٠. ومصنف عبدالرزاق ٦/٢٥٣/١٠٧٢٨. صحيح إرواء الغليل ٦/٣٢٢/١٩١٠..

٣ - السنن الكبرى للبيهقي ٧/٣٦٩/١٤٢٩١. وأشار الشيخ الالباني انه لم يثبت إرواء الغليل ٦/٣٢٢/١٩١٠ .

٤ - رواه ابن ابي شيبة في مصنفه ٣/٥٠٣/١٦٤٨٩. وهو منقطع بين الضحاك وعلي إرواء الغليل ٦/٣٢٣ .

٥ – المغني ٧/٢٠٠ .

٦ – سورة الكهف آية ٤٩ .

٧ – بدائع الصنائع ٢/٣٢٣ .

٨ – تبيين الحقائق ٣/٢٣ .

أدلة القول الثاني :

١ – عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه الا مثل الهذبة ، وأخذت بهذبة من جلبابها ، قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال : {لعلك تريدين أن ترجعي الى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته } [١].

ووجه الدلالة : قال أبومحمد : هذه تذكر أن زوجها لم يطأها وأن إحليله كالهذبة لاينشر إليها وتشكو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد مفارقته فلم يشكها ، ولا أجل لها شيئا ، ولا فرق بينهما ، وفي هذا كفاية لمن عقل [٢].

٢ – أن كل نكاح صح بكلمة الله عزوجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حرم الله تعالى بشرتها وفرجها على كل من سواه فمن فرق بينها بغير قرآن ولاسنة ثابتة فقد دخل في صفة الذين ذمهم الله تعالى بقوله { فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ }[٣][٤].

---

١ – متفق عليه البخاري ٣/١٦٨/٢٦٣٩. ومسلم ٢/١٠٥٦/١٤٣٣. واللفظ لمسلم.

٢ – المحلى ٩/٢٠٩.

٣ – سورة البقرة ١٠٢.

٤ – المحلى ٩/٢٠٨.

المقصد الثالث: أجل انتظار العنين

إذا ظهرت عنته وأعترف هو يؤجل له سنة عند القائلين بأنها من العبوب المجزأة للفسخ وثبوت الخيار [١] واستدلوا بقضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب السابق الذكر .

والحكمة في تأجيله سنة فلأن العجز عن الوصول يحتمل أن يكون خلقة ويحتمل أن يكون من داء أو طبيعة غالبة من الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة، والسنة مشتملة على الفصول الأربعة، والفصول الأربعة مشتملة على الطبائع الأربع، فيؤجل سنة لما عسى أن يوافقه بعض فصول السنة، فيزول المانع، ويقدر على الوصول[٢].

---

١ – العناية شرح الهداية ٢٩٧/٤.و الكافي في فقه اهل المدينة ٥٦٤/٢. والأم للشافعي ٤٢/٥. الإنصاف ١٨٦/٨ .

٢ – بدائع الصنائع ٣٢٣/٢.

الفصل الرابع : في الحدود

المبحث الأول : قصاص الذكرالصحيح بالصحيح

المبحث الثاني : قصاص الأشل والخصي والعنين

المقصد الأول : تعريفات

المقصد الثاني : حكم جريان القصاص فيهم

المبحث الثالث : قصاص الحشفة بالحشفة

الفصل الرابع : في الحدود

المبحث الأول : قصاص الذكرالصحيح بالصحيح

اختلف الفقهاء على قصاص الذكر بالذكر وان كانا صحيحين على قولين :

القول الأول : يقطع الذكر بالذكر قصاصا ويستوي فيه ذكر الصغير والكبير ، والشيخ والشاب ، والصحيح والمريض وبه قال المالكية [١] والشافعية [٢] والحنابلة[٣] وأبو يوسف من الحنفية[٤].

القول الثاني : لا يقطع الذكر بالذكر ، ولا يجري القصاص فيه وبه ذهب الحنفية [٤]

أدلة القول الأول :

استدل القائلون بجريان القصاص فيه :

١ – قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[٥]ووجه الدلالة واضح [٦]

٢ – ولأن له حدّ ينتهي إليه ، ويمكن القصاص فيه من غير حيف فوجب فيه القصاص كالأنف [٦].

أدلة القول الثاني :

واستدلوا بأنه ينقبض وينبسط فلا يمكن المماثلة بينهما ،والمماثلة شرط للإستيفاء[٧]

---

١ – القوانين الفقهية ٢٣٠ .

٢ – المجموع ١٨/٤٢٧.

٣ – المغني ٨/٣٢٦.

٤ – بدائع الصنائع ٧/٣٠٨.

٥ – سورة المائدة آية ٤٥.

٦ – الحاوي ١٢/١٨٣.

٧ – الإختيار ٥/٣١.

المبحث الثاني : قصاص الأشل والخصي والعنين

المقصد الأول : تعريفات :

الأشل: شلل الذكر هو أن يستحشف أو ينقبض فلا ينبسط بحال، وينبسط فلا ينقبض بحال أو ينقبض باليد فإذا فارقته انبسط، أو ينبسط باليد فإذا فارقته انقبض، فهذا هو الأشل على اختلاف أنوع شلله[١] .

الخصي هي: البيضة من أعضاء التناسل والجلدة التي فيها البيضة وهما خصيان .... (خصاه) خَصيا وخصاء سل خصيتيه ونزعهما فَهُوَ خَاص وَذَاكَ مخصي وَخصي وَقطع ذكره[٢]

أما العنين : فقد تقدم تعريفة

المقصد الثاني : حكم جريان القصاص فيهم

اتفق القائلون بجريان القصاص في الذكر وهم المالكيةوالشافعية والحنابلةعلى أنه يقتص الأشل بالأشل والعنين بالعنين والخصي بالخصي.

واتفقوا أيضا على أنه لا قصاص بين صحيح الذكر وبين الأشل والعنين والخصي[٣] ، كما لا يقتص من اليد السليمة بالشلاء [٤] ولإن ذكر العنين لايوجد منه وطء ، والخصي لايولد له ولايكاد على الوطء فيها [٥]

---

١ – الحاوي الكبير ١٢/١٨٤ .

٢ - المعجم الوسيط ١/٢٣٩ .

٣ – المالكية التاج والإكليل ٨/٣١٥ والشافعية الحاوي الكبير ١٢/١٨٤. والحنابلة الإنصاف ١٠/٨٨.

٤ – الحاوي الكبير ١٢/١٨٤

٥ – مطالب أولي النهى ٦/٦٨.

المبحث الثالث : قصاص الحشفة بالحشفة

أما قطع الحشفة كلها فاتفق العلماء ومنهم الأئمة الأربعة [١]علي جريان القصاص فيه بلا خلاف.

واستدلوا :

١ – قوله تعالى (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)[٢][٣].

٢ – ولأنه معلوم الغاية ، ولا يمنع اختلافهما في الصغر والكبر من جريان القصاص بينهما[٤]

وأما قطع بعضها فقد خالف الجمهور فيها الحنفية [٥].لأن البعض لا يعلم مقداره [٥].

---

١ – البحر الرائق ٨/٣٧٧. منح الجليل شرح مختصر الخليل٩/٥٤. والحاوي الكبير١٢/١٨٤.وشرح منتهى الإرادت٣/٣١١ .

٢ – سورة المائدة آية ٤٥ .

٣ – الموسوعة الفقهية ١٧/٢٩٠ .

٤ – الحاوي الكبير١٢/١٨٤ .

٥ – النيابة شرح الهداية ١٣/١١٨.

الفصـــــــــل الخـــامس : الدية

المبحث الأول : دية الذكر الصحيح

المبحث الثاني : دية ذكر العنين

المبحث الثالث : دية ذكر الخصي

المبحث الرابع :دية قطع الحشفة

المبحث الخامس : دية ذهاب منفعة الجماع

المبحث السادس : دية الذكر المقطوع الحشفة

الفصـــــــل الخــامس : الدية

المبحث الأول : دية الذكر الصحيح

أجمع اهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة [١]أن الذكر الصحيح إذا قطع فأوعب أن فيه دية كاملة

مستدلين :

١ – الإجماع ونقله ابن المنذر[٢]والنووي[٣]وابن قدامة[٤].

٢ – ولقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم (وفي الذكر الدية)[٥][٦].

٣ – قالوا : ولأنه في معنى الأنف ، وليس في المرء منه الا واحد[٧]

٤ – ولأن فيه منفعة وجمالا فوجبت فيه الدية [٨].

٥ – ولأن فيه تفويت منفعة الوطء واستمساك البول ، ورمي الماء دفعة ، والإيلاج الذي هو طريق العلوق عادة [٩].

---

١ – البحر الرائق ٨/٣٤٩ والمدونة ٤/٥٦٢ والأم الشافعي٦/١٣٠ والمغني ٨/.٤٦١

٢ – الإجماع ١٧٠و١٧١.

٣ – المجموع ١٩/١١٥.

٤ – المغني ٨/.٤٦١

٥ –رواه النسائي٨/٥٧/٤٨٥٣ . وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء الغليل ٧/٣١٣/٢٢٦٤ .

٦ – المجموع ١٩/.١١٥

٧ – الأم للشافعي ٦/.١٣٠

٨ – المجموع ١٩/.١١٥

٩ – الاختيار ٥/٣٧.

المبحث الثاني : دية ذكر العنين

اختلف الفقهاء في دية ذكر العنين على قولين :

القول الأول: في ذكر العنين دية كاملة كالصحيح وبه ذهب الشافعية[١]وهو القول الراجح للمالكية [٢]

وقول عن الحنابلة[٣]

القول الثاني: في ذكر العنين حكومة عدل وبه ذهب الحنفية[٤]والحنابلة في المذهب [٥]وهو قول للمالكية[٦]

القول الثالث : فيه ثلث دية الذكر الصحيح وقال به قتادة .

أدلة القول الأول:

استدلوا على ان دية العنين كاملة:

١ – عموم الخبر الوارد ، حيث لم يفرق ذكرا دون ذكر[٧].

٢ – ولأنه غير مأيوس من جماعه ، وهو عضو سليم في نفسه فكملت ديته [٨].

---

١ – الحاوي الكبير ١٢/٢٩٨.

٢ – الشرح الكبير على متن المقنع ٤/.٢٧٣

٣ – المغني ٨/٤٦١

٤ – الفتاوى الهندية ٦/٢٧

٥ – الإنصاف ١٠/٨٨ .

٦ – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/٣٧٣

٧ – كشف القناع ٦/٤٨ المغني ٨/٤٦١ .

٨ – المغني ٨/٤٦١ .

٣ – قالوا ولأن العنة عيب في غير الذكر، لأن الشهوة في القلب والمني في الصلب، فإن كانت العنة من قلة الشهوة فمحلها في القلب، وإن كانت من قلة الماء فملحه في الصلب، والذكر ليس بمحل لواحد منها فكان سليما من العنين كسلامته من غير العنين، وكانت الدية في قطعه منهما على سواء[١].

أدلة القول الثاني

استدل اصحاب هذا القول بأن منفعته الإنزال والإحبال والجماع وقد عدم ذلك منه في حال الكمال فلم يكمل ديته كالأشل ، وبهذا فارق ذكر الصبي والشيخ [٢].

.....

١ –الحاوي الكبير ١٢/٢٩٨.

٢ – المغني ٨/٤٦١ .

المبحث الثالث : دية ذكر الخصي

اختلف الفقهاء في دية ذكر الخصي كما اختلفوا في غيره ممن نقصت منفعة ذكرهم على قولين :

القول الأول : في ذكر الخصي دية كاملة وبه ذهب الشافيعة[١]وهو قول للحنابلة[٢]

القول الثاني: فيه حكومة عدل سواء كان متحركا ويقدر الجماع أولا وبه ذهب الحنفية[٣]والمالكية[٤] والحنابلة في المذهب [٥]

أدلة القول الأول :

١ - عموم الخبر الوارد في دية الذكر [٢] .

٢ – ولأنه ذكر بكماله ، والأنثيان غير الذكر[١] .

٣ – ولأن منفعة الذكر الجماع وهي باق فيه[٢]

أدلة القول الثاني

قالوا لأن المقصود منه تحصيل النسل ،ولا يوجد ذلك منه فلم تكمل ديته كالأشل والجماع يذهب في الغالب، بدليل أن البهائم يذهب جماعها بخصائها [٦] وأيضا لا يتصور منه الإيلاج بنفسه[٧]

---

١ – الأم للشافعي ٦/. ١٣٠

٢ – المغني لابن قدامة ٨/. ٤٦٢

٣ – الفتاوى الهندية ٦/. ٢٧

٤ – ارشاد السالك الى اشرف المسالك في فقه إمام مالك .١١١

٥ – الإنصاف ١٠/٨٨

٦ – المغني ٨/٤٦١ .

٧ – البحر الرائق ٨/٣٧٦ .

المبحث الرابع :دية قطع الحشفة

اتفق العلماء ومنهم ابو حنيفة [١] ومالك [٢] والشافعي [٣] والحنابلة [٤]. علي أن قطع الحشفة كلها يجب فيها دية كاملة ، لأن نفع الذكر بحشفته ،كما يكمل دية الكف بقطع الأصابع [٥].

المبحث الخامس : دية ذهاب منفعة الذكر

اتفق الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على أن ذهاب منفعة الجماع كما لو ضرب رجل مثلا على ظهر آخر ففات الجماع بسبب تلك الجناية أن عليه دية كاملة[٦] .

---

١ – الفتاوى الهندية ٦/٢٧ .

٢ – بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٤/٢٠٥ .

٣ – الأم للشافعي ٦/١٣٠

٤ – كشف القناع ٦/٤٨ .

٥ – الحاوي الكبير ٢/٢٩٨. وكشف القناع٦/٤٨ .

٦ – الفتاوى الهندية ٦/٢٧ . والذخيرة ١٢/٣٧٢ . الإنصاف١٠/٨٩. البيان في مذهب الامام ١١/٥٤٦.

المبحث السادس : دية الذكر المقطوع الحشفة

إذا قطعت الحشفة مسبقا ثم قطع الذكر بعدها ففيه حكومة عدل وعلى هذا اتفق الأئمة الاربعة ابوحنيفة [١] ومالك في المشهور [٢] والشافعي [٣] وأحمد [٤].

لأن الدية حصل بالقطع الأول فوجب بالثاني حكومة [٣].

---

١ – البحر الرائق ٨/٣٧٦ .

٢ – المدونة ٤/٥٦٢ . وجامع الأمهات ٤٩٥ .

٣ – المجموع ١٩/١٠٧ .

٤ – الإقناع في فقه الإمام احمد ٤/٢٢٧ . والانصاف ١٠/٨٨.

الفصل السادس : مسائل متعلقة به ومتنوعة

المبحث الأول : البلوغ بخروج المني من الذكر

المبحث الثاني : حكم الإستمناء

المبحث الثالث : المذاكير المصنعة

المطلب الأول : حكم صنع المذاكير

المطلب الثاني : حكم استخدامها

الفصل السادس : مسائل متعلقة به ومتنوعة

المبحث الأول : البلوغ بخروج المني من الذكر

اتفق أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن خروج المني منه كيفما خرج في يقظة أومنام أو بجماع أو احتلام أو غير ذلك يحصل به البلوغ ، ويثبت به التكليف [١] لما يلي :

١ – لقوله تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} [٢].

٢ – قوله تعالى {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [٣]

٣ – ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث على رضي الله عنه {رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم}[٤]

٤ – ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه { خذمن كل حالم دينارا}[٥]

---

١ – النيابة شرح الهداية١١/١٠٩. التاج والإكليل ٦/٦٣٣. الأم للشافعي ٣/٢٢٠. الإنصاف ٥/٣٢٠

٢ – سورة النور آية ٥٨.

٣ – سورة النور آية.٥٩

٤ – رواه ابو داود ٤/١٤٠/٤٤٠١. وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٥/٢٧٤/.١٤٥٠

٥ – رواه ابو داود٥/١٠١/١٥٧٥. والنسائي ٥/٢٥/٢٤٥٠. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء ٥/٩٥/١٢٥٤.

المبحث الثاني : حكم الإستمناء باليد أو بيد الزوجة

اختلف العلماء في حكم استمناء الرجل بيده على أقوال :

القول الأول: الإستمناء باليد حرام وبه ذهب الحنفية[١] والمالكية [٢]والشافعية[٣] وهو أصح القولين عن احمد[٤]

القول الثاني : الإستماء مكروه وليس بحرام وبه ذهب الظاهرية [٥]

القول الثالث : يجوز عند الضرورة والخوف من العنت وهو قول عن الحنابلة[٦]

أدلة القول الأول

١ – قول الله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۝فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }[٧]

ووجه الدلالة : **قال الشافعي رحمه الله :** فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم ثم أكدها فقال عز وجل { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء والله تعالى أعلم [٣]

---

١ – الفتاوى الهندية ١٧٠/٢ . البحر الرائق ٢٩٣/٢

٢ – مواهب الجليل ١٦٦/٣-١٦٧

٣ - الأم للشافعي ١٠١/٥-١٠٣.

٤ - مجموع الفتاوى لإبن تيمية ٢٢٩./٣٤

٥ - المحلى ٤٠٧/١٢

٦ - شرح منتهى الإرادات ٣٦٦/٣ .

٧ – سورة المؤمنون آية ٥-٧ .

٢ – وقوله تعالى { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ }[١]

ووجه الدلالة : ليصبروا حتى يغنيهم الله تعالى وهو كقوله في مال اليتيم { وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ }[٢] ليكف عن أكله بسلف أو غيره[٣]

٣ - عن عبد الله، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»[٤]

ووجه الدلالة : لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل[٥]

٤ - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به، والناكح يده...) الحديث[٦]

---

١ – سورة النور آية ٣٣ .

٢ – سورة النساء آية ٦ .

٣ – الشرح الممتع ١٤/٣٢٠ . الأم ٥/١٠٢ .

٤ – رواه البخاري ٧/٣/٥٠٥٦ . ومسلم ٢/١٠١٩/ ١٤٠٠ .

٥ – تحفة الأحوذي ٤/١٦٩ .

٦ – رواه ابن بشران في الأمالي في الجزء الأول١/ ٢٠٦/٤٧٧ . وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء ٨/٥٨/٢٤٠٠ .

٥ – ولأنه ذريعة الى ترك النكاح ، وانقطاع النسل فاقتضي أن يكون محرما كاللواط [١]

أدلة القول الثاني

استدل الظاهرية على عدم التحريم أصلا :

١ – قوله تعالى { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [٢]

ووجه الدلالة : أن هذا ليس مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}[٣][٤]

٢ – قول ابن عباس لما سئل عنه : هو خير من الزنا ، ونكاح الأمة خير منه .[٥]

واستدلوا على الكراهة : بأنه ليس من مكارم الأخلاق ، ولا من الفضائل[٤]

الإستمناء بيد الزوجة أو الأمة

واتفق الأئمة الأربعةعلى أنه يجوز للزوج الإستمناء بيد زوجته أو أمته[٦]كما يستمتع بسائر بدنها[٧] ولأنه كتقبيلها[٨]

---

١ – الحاوي الكبير ٩/٣٢٠ .

٢ – سورة الأنعام آية ١١٩ .

٣ –سورة البقرة آية ٢٩ .

٤ – المحلى ١٢/.٤٠٧

٥ –رواه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٣٩٠/١٣٥٨٨. وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء ١٠/٤٢٧. تحت حديث ٤٨٥١ .

٦ – رد المحتار على الدر المختار ٤/٢٧ . مواهب الجليل ١/٣٧٤. كشف القناع ٥/١٨٨ .روضة الطالبين ٧/٢٠٦ .

٧ – اسنى المطالب ٣/١٨٦ . ٨ – منار السبيل ٢/٢١٧ .

المبحث الثالث : المذاكير المصنعة

المطلب الأول : حكم صنع المذاكير :

لا يخفى على من له أدنى إلمام بالشريعة الإسلامية بأن صنع تلك الآلات التي امتحن بالغربيين اليوم محرمة شرعا.

وذلك لما فيها من مضاهات الله عز وجل ، لأن الله هو الخالق المصور ، والمصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله»[١].

قال الحافظ ابن حجر:قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله أي يشبهون ما يصنعونه بما يصنعه الله...أهـ [٢]

قال ابن ابطال :المتكلف من ذلك مضاهاة ما صوره ربه فى خلقه أعظم جرمًا من فرعون وآله، لأن فرعون كان كفره بقوله: (أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى)[٣] من غير إدعاء منه أنه يخلق ولا محالة منه أن ينشىء خلقا يكون كخلقه تعالى شبيهًا ونظيرًا، والمصور المضاهى بتصويره ذلك منطو على تمثيله نفسه بخالقه، فلا خلق أعظم كفرًا منه فهو بذلك اشدهم عذابا وأعظم عقابًا...أهـ[٤]

ولا خلاف بين العلماء في تحريم تصوير ذوات الأرواح .

---

١ – رواه البخاري ٧/١٦٨/٥٩٥٤. ومسلم ٣/١٦٦٨/.٢١٠٧

٢ – فتح الباري ١٠/.٣٨٧

٣ – النزعات آية ٢٤.

٤ – شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩/١٧٥.

المطلب الثاني : حكم استخدامها

والذي يظهر هنا هو أن نقول : لا تلد الحية إلاحية .إن كان أصل صنعها حراما فأني يكون استخدامها حلالا ياترى !! فهي محرمة الإستخدام لما يأتي :

١ – أن قضاء الشهوة في الشرع يباح عن طريق واحد وهو :

عقد الزواج بين الجنسين أو التمليك للرجل بخلاف الأنثى . فما عداهما من الآلات تكون محرمة .

٢ – لما فيه من مخالفة لتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ارشد من لم يستطع الباءة بالصوم فلوكانت كل وسيلة لإطفاء الشهوة جائزة لبينها صلوات ربي وسلامه عليه وقال تعالى {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [١]

٣ – أن ذلك يخل العفاف وفي إخلال العفاف مخالفة لأمر الله عز وجل قال تعالى{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}[٢] واللجؤ الى غير النكاح في قضاء الشهوة محرم شرعا.

---

١ – سورة النور آية ٦٣ .

٢ – سورة النور آية ٣٣ .

الخاتمـــــــــــــــــــة

شاء الله عز وجل أن يكرمني بإنهاء هذا البحث وفي هنا اعرض بعضا من اهم ما استفدت خلاله :

١ - علمت مدى صلة الحنفية السمحة بحياة البشر ارشادا وتوجيها بيانا وتفصيلا ، فلو قمنا مثلا مثنى وفرادى ثم تتفكرنا مقدار الذكر بالنسبة لجسم الإنسان لوجدنا مقداره ضئيلا جدا ، والشريعة اعطته الإهتمام الكافي ، وإني لم استطع استقصاء مسائله كلها وأنى لي استقصائها .

٢ – تعامل الشريعة في مثل هذه الأبواب مرة بالكناية وهو الأكثر كقوله تعالى{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ..}[١]وقوله{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}[٢] فالمس في الآيتين كناية عن الجماع ، ومرة بالتصريح كقوله صلى الله عليه وسلم (من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن ابيه ولا تكنوه)[٣] يدل قوة ألفاظ الوحي وان المنهج رباني .

ولقد اعجبني حديث عروة، أن عائشة أخبرته: أن أم سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة فقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أفتغتسل من ذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم» . قالت عائشة فقلت لها: أف لك. أو ترى المرأة ذلك؟ فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «تربت يمينك فمن أين يكون الشبه؟»[٤]

فأم سليم أنصارية لم يمنعهنّ الحياء ان يتفقهن في الدين كما اقرت عائشة رضي الله عنها نفسها[٥] ، وأمنا عائشة رضي الله عنها محقة هنا لما بها من عاطفة الخجل الجبلية ،

والله اسأل التوفيق والرشاد ، تم تبييض البحث في ليلة السبت الثالث عشر من شهر رجب عام ١٤٣٦ هـ الموافق ٢/٥/٢٠١٥م.

---

١ – سورة البقرة آية ٢٣٧ . ٢ – سورة النساء آية٤٣ .

٣ – رواه احمد في مسنده ٣٥/١٥٩/٢١٢٣٥ صحيح ، السلسلة الصحيحة ١/٥٣٧/٢٦٩.

٤ – اخرجه النسائي وغيره ١/١١٢/١٩٦ . صحيح انظر صحيح ابي داؤود ١/٤٣٤.

٥ – صحيح البخاري ١/٣٨ .

المراجع مرتبة حسب حروف الهجاء

ر	ال
١	**القـــــــ

١٩	**الجوهرة النيرةعلى مختصر القدوري** المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي اليمني الحنفي (المتوفى: ٨٠٠هـ) الناشر: المطبعة الخيرية الطبعة: الأولى.
٢٠	**الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي** وهو شرح مختصر المزني المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ) المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى
٢١	**الحجة على أهل المدينة** المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩هـ) المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري ،الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الثالثة
٢٢	**الذخيرة** المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤هـ) المحقق: محمد حجي واصحابه الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى
٢٣	**الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي** المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ٣٧٠هـ) المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني الناشر: دار الطلائع
٢٤	**السنن الكبرى للبيهقي** المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ) المحقق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثالثة
٢٥	**الشرح الكبير على متن المقنع** المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: ٦٨٢هـ) الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع
٢٦	**الشرح الممتع على زاد المستقنع** المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١٤٢١هـ) دار النشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الأولى،
٢٧	**العدة شرح العمدة** المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي (المتوفى: ٦٢٤هـ) الناشر: دار الحديث، القاهرة
٢٨	**العناية شرح الهداية** المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: ٧٨٦هـ) الناشر: دار الفكر
٢٩	**الفتاوى الهندية** المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي الناشر: دار الفكر الطبعة: الثانية
٣٠	**القاموس المحيط** المؤلف: أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: ٨١٧هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثامنة
٣١	**القوانين الفقهية** المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ٧٤١هـ).
٣٢	**الكافي في فقه الإمام أحمد** المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى
٣٣	**الكافي في فقه أهل المدينة** المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ) المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني الناشر: مكتبة الرياض الحديثة الطبعة: الثانية
٣٤	**الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية** المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: ١٠٩٤هـ) المحقق: عدنان درويش - محمد المصري الناشر: مؤسسة الرسالة
٣٥	**المبسوط** المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) الناشر: دار المعرفة
٣٦	**المحلى بالآثار** المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٥٦هـ) الناشر: دار الفكر
٣٧	**المحيط البرهاني في الفقه النعماني** المؤلف: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن الحنفي (المتوفى: ٦١٦هـ) المحقق: عبد الكريم سامي الجندي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى
٣٨	**المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))** المؤلف: أبو زكريا محيي الدين النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ) الناشر: دار الفكر

٣٩	**المدونة** المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني (المتوفى: ١٧٩هـ) الناشر: دار الكتب العلمية ط: الأولى
٤٠	**المصباح المنير في غريب الشرح الكبير** المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ، أبو العباس (المتوفى: نحو ٧٧٠هـ) الناشر: المكتبة العلمية
٤١	**المطلع على ألفاظ المقنع** المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس الدين (المتوفى: ٧٠٩هـ) المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع الطبعة: الطبعة الأولى
٤٢	**المعجم الأوسط** المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ) المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني الناشر: دار الحرمين
٤٣	**المعجم الكبير** المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ) المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي دار النشر: مكتبة ابن تيمية الطبعة: الثانية
٤٤	**المعجم الوسيط** المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة(إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) الناشر: دار الدعوة
٤٥	**المغرب في ترتيب العرب** المؤلف: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المطَرِّزِيّ (المتوفى: ٦١٠هـ) الناشر: دار الكتاب العربي
٤٦	**المغني لابن قدامة** المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ) الناشر: مكتبة القاهرة
٤٧	**المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج** المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: الثانية
٤٨	**الموسوعة الفقهية الكويتية** صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت عدد الأجزاء: ٤٥ جزءا الطبعة: (من ١٤٠٤ -
٤٩	**الوسيط في المذهب** المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٥٠٥هـ) المحقق: أحمد محمود إبراهيم ,
٥٠	**المهذب في فقة الإمام الشافعي** المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ) الناشر: دار الكتب العلمية
٥١	**الهداية في شرح بداية المبتدي** المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) المحقق: طلال يوسف الناشر: دار احياء التراث العربي

ر	إ-أ
٥٢	**إِرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك** المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، المالكي (المتوفى: ٧٣٢هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر الطبعة: الثالثة.
٥٣	**إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل** المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى : ١٤٢٠هـ) إشراف: زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثانية
٥٤	**أسنى المطالب في شرح روض الطالب** المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، السنيكي ت: ٩٢٦هـ الناشر: دار الكتاب الإسلامي
٥٥	**أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن** المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى : ١٣٩٣هـ) الناشر : دار الفكر عام النشر : ١٤١٥ هـ
٥٦	**أمالي ابن بشران** المؤلف: أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشْران البغدادي (المتوفى: ٤٣٠هـ) ضبط نصه: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي الناشر: دار الوطن، الرياض الطبعة: الأولى
٥٧	**أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء** المؤلف: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى: ٩٧٨هـ) المحقق: يحيى حسن مراد الناشر: دار الكتب العلمية

ر	ب
٥٨	**بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع** المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية.
٥٩	**بداية المجتهد ونهاية المقتصد** المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد ابن الرشد ت: ٥٩٥هـ الناشر: دار الحديث
٦٠	**بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير** المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١٢٤١هـ) الناشر: دار المعارف

ر	ت
٦١	**تاج العروس من جواهر القاموس** المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: ١٢٠٥هـ) المحقق: مجموعة من المحققين الناشر: دار الهداية
٦٢	**تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق** وحاشية الشِّلْبِيِّ المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية الطبعة: الأولى.
٦٣	**تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي** المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري المتوفى: ١٣٥٣هـ الناشر: دار الكتب العلمية
٦٤	**تحفة الفقهاء** المؤلف: محمد بن أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو ٥٤٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية.
٦٥	**تحفة الملوك** المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ) المحقق: د. عبد الله نذير أحمد الناشر: دار البشائر الإسلامية ، ط: الأولى.
٦٦	**تمام المنة في التعليق على فقه السنة** المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ الناشر: دار الراية الطبعة: الخامسة
٦٧	**تهذيب اللغة** المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ٣٧٠هـ) المحقق: محمد عوض مرعب الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: الأولى

ر	ج
٦٨	**جامع الأمهات** المؤلف: ابن الحاجب الكردي المالكي
٦٩	**جامع العلوم في اصطلاحات الفنون** المؤلف: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت الطبعة: الأولى،

ر	ح
٧٠	**حاشية الدسوقي على الشرح الكبير** المؤلف: محمد بن أحمد الدسوقي المالكي ت: ١٢٣٠هـ الناشر: دار الفكر
٧١	**حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني**: المؤلف أبو الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (المتوفى: ١١٨٩هـ) المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي الناشر: دار الفكر

ر	ر
٧٢	**رد المحتار على الدر المختار** المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية
٧٣	**روضة الطالبين وعمدة المفتين** المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ) تحقيق: زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الثالثة
٧٤	**روضة المحبين ونزهة المشتاقين** المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: ١٤٠٣هـ/١٩٨٣ م

ر	س
٧٥	**سنن ابن ماجه** المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: ٢٧٣هـ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية
٧٦	**سنن أبي داود** المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ) المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية
٧٧	**سنن الترمذي** المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى ، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ) تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة: الثاني
٧٨	**سنن الدارقطني** المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني (المتوفى: ٣٨٥هـ) حققه وضبط وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، واخرون الناشر: مؤسسة الرسالةالطبعة: الأول
٧٩	**سنن النسائي** المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ) تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية الطبعة: الثانية
٨٠	**سلسلة الأحاديث الصحيحة** وشيء من فقهها وفوائدها المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ) الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى
٨١	**سلسلة الأحاديث الضعيفة** والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ) دار النشر: دار المعارف الطبعة: الأولى،

ر	ش
٨٢	**شرح عمدة الفقه** (من كتاب الطهارة والحج) المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٧٢٨هـ) المحقق: د. سعود صالح العطيشان الناشر: مكتبة العبيكان الطبعة: الأولى
٨٣	**شرح رياض الصالحين** المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١٤٢١هـ) الناشر: دار الوطن للنشر الطبعة: ١٤٢٦
٨٤	**شرح صحيح البخارى** لابن بطال المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: ٤٤٩هـ) تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم دار النشر: مكتبة الرشد الطبعة: الثانية
٨٥	**شرح مختصر خليل للخرشي** المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (ت: ١١٠١هـ) الناشر: دار الفكر للطباعة
٨٦	**شرح منتهى الإرادات** (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى) المؤلف: منصور بن يونس البهوتى الحنبلى ت ١٠٥١هـ الناشر: عالم الكتب ط:١

ر	ص
٨٧	**صحيح أبي داود**-الأم - المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ) الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى
٨٨	**صحيح البخاري** المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى
٨٩	**صحيح مسلم** المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي

ر	ض
٩٠	**ضعيف سنن الترمذي** المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)أشرف: زهير الشاويش توزيع:المكتب الاسلامي الطبعة: الأولى

ر	ف
٩١	**فتح الباري شرح صحيح البخاري** المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي

ر	ك
٩٢	**كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع** لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، الحنبلي (المتوفى: ٧٦٣هـ) المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى
٩٣	**كشاف القناع عن متن الإقناع** المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١هـ) الناشر: دار الكتب العلمية
٩٤	**كشف المشكل من حديث الصحيحين** المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥٩٧هـ) المحقق: علي حسين البواب الناشر: دار الوطن

ر	ل
٩٥	**لسان العرب** المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ) الناشر: دار صادر الطبعة: الثالثة

ر	م
٩٦	**مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر** المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان (المتوفى: ١٠٧٨هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي.
٩٧	**مجموع الفتاوى** المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: ٧٢٨هـ) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عام النشر: ١٤١٦هـ/١٩٩٥م
٩٨	**مختصر الخرقي** على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (المتوفى: ٣٣٤هـ) الناشر: دار الصحابة للتراث
٩٩	**مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح** المؤلف: حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: ١٠٦٩هـ) اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور . الناشر: المكتبة العصرية ط: الأولى .
١٠٠	**مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني** المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ) تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد الناشر: مكتبة ابن تيمية
١٠١	**مسند الإمام أحمد بن حنبل** المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى
١٠٢	**مصنف ابن ابي شيبة** المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ٢٣٥هـ) المحقق: كمال يوسف الحوت الناشر: مكتبة الرشد الطبعة: الأولى
١٠٣	**مصنف عبدالرزاق** المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ٢١١هـ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الثانية
١٠٤	**مطالب أولي النهى في شرح غاية** المنتهى المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: ١٢٤٣هـ) الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الثانية
١٠٥	**منار السبيل في شرح الدليل** المؤلف: ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم (المتوفى: ١٣٥٣هـ) المحقق: زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: السابعة
١٠٦	**منح الجليل شرح مختصر خليل** المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله المالكي (ت ١٢٩٩هـ) الناشر: دار الفكر
١٠٧	**موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني** المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩هـ) تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف الناشر: المكتبة العلمية الطبعة: الثانية
١٠٨	**مواهب الجليل في شرح مختصر خليل** المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: ٩٥٤هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة

الفهرســـــــــــــــــــة

م	الموضوع	الصفحة
١	**شكر وعرفان**	٣
٢	**المقدمة**	٤
٣	**منهج البحث**	٥
٤	**خطة البحث**	٦
٥	**التمهيد :** عناية الشريعة بالذكر	٩
٦	**المطلب الأول :** ترتب الفضائل في حفظه .	٩
٧	**المقصد الأول:** حفظه سبب لدخول الجنة .	٩
٨	**المقصد الثاني:** حفظه من صفات المؤمنين .	٩
٩	**المقصد الثالث :** في مباضعة الحلال صدقة .	١٠
١٠	**المطلب الثاني:** تحريم المقدمات التي تؤدي فساده والحذر من نتائج تلك المقدمات	١٠
١١	**المقصد الأول :** النهي عن اطلاق البصر من اجل حفظه	١٠
١٢	**المقصد الثاني:** تحريم الزنا حفظا للأنساب من الإختلاط .	١١
١٣	**المقصد الثالث :** الذكر ملاك أمر الزنا .	١١
١٤	**الفصل الأول : الطهـارة**	١٤
١٥	**المبحث الأول :** الختان .	١٤
١٦	**المطلب الأول :** تعريف الختان	١٤
١٧	**المطلب الثاني :** كلمات ذات صلة به	١٤
١٨	**المطلب الثالث :** أصل مشروعية الختان .	١٥
١٩	**المطلب الرابع :** حكم ختان الرجال .	١٥
٢٠	**المطلب الخامس:** مقدار قطع الختان	١٨
٢١	**المطلب السادس :** وقت الختان .	١٨
٢٢	**المطلب السابع:** فوائد	٢٠
٢٣	**أولا:** عادات بعض البلدان	٢٠
٢٤	**ثانيا:** فوائد الختان	٢٠
٢٥	**المبحث الثاني :** الإستطابة	٢٢
٢٦	**المطلب الأول:** تعريف الاستطابة	٢٢

٢٧	**المطلب الثاني:** مشروعية الاستطابة	٢٢
٢٨	**المطلب الثالث :** الاستطابة هل هي واجبة ام سنة ؟	٢٣
٢٩	**المطلب الرابع :** ما يستطاب به وما لا يستطاب به.	٢٦
٣٠	**الماء**	٢٦
٣١	الأحجار	٢٦
٣٢	مايقوم مقام الأحجار	٢٦
٣٣	حكم الإستنجاء بالروث والعظم والعطام	٢٧
٣٤	**المبحث الثالث :** نواقض الطهارة المتعلقة به	٣١
٣٥	**المطلب الأول :** النواقض المتفقة عليها الخارجة منه	٣١
٣٦	**المطلب الثاني :** حكم النوادر الخارجة منه .	٣٢
٣٧	**المطلب الثالث :** مس الذكر	٣٤
٣٨	**المبحث الرابع :** موجبات الغسل المتعلقة به	٣٧
٣٩	**المطلب الأول :** خروج المني .	٣٧
٤٠	**المقصد الأول :** خروج المني على وجه الصحة	٣٧
٤١	**المقصد الثاني :** الصفة المعتبرة للخروج	٣٧
٤٢	**المطلب الثاني: إلتقاء** الختانين	٣٩
٤٣	**الفصل الثاني: الصيام**	٤٣
٤٤	**المبحث الأول :** مبطلات الصوم المتعلقة به	٤٣
٤٥	**المطلب الاول :** حكم من جامع متعمدا	٤٣
٤٦	**المطلب الثاني :** حكم من جامع ناسيا في نهار رمضان	٤٤
٤٧	**المطلب الثالث :** حكم استمناء الصائم	٤٦
٤٨	**المطلب الرابع :** هل يفطر من قطر احليله دهنا	٤٧
٤٩	**المطلب الخامس :** حكم الاحتلام في نهار رمضان .	٤٨
٥٠	**المطلب السادس :** حكم من قبّل فأمني .	٤٨
٥١	**المطلب السابع :** حكم من قبّل فأمذي	٤٩
٥٢	**المطلب الثامن :** حكم من نظر فأنزل .	٥٠
٥٣	**الفصل الثالث : النكاح**	٥٢
٥٤	**المبحث الأول :** العيوب المجزأة لفسخ النكاح وثبوت الخيار	٥٢
٥٥	**المطلب الاول :** الجبّ أو المجبوب	٥٢

٥٦	**المقصد الأول :** تعريفه	٥٢
٥٧	**المقصد الثاني :** الجب من العيوب المجزأة للفسخ	٥٢
٥٨	**المقصد الثالث :** متى يفرق المجبوب عن امرأته	٥٣
٥٩	**المطلب الثاني:** العنة أو العنين	٥٣
٦٠	**المقصد الأول:** تعريف	٥٣
٦١	**المقصد الثاني :** هل العنة من العيوب ؟	٥٣
٦٢	**المقصد الثالث :** أجل انتظار العنين .	٥٦
٦٣	**الفصل الرابع : الحـــــدود**	٥٨
٦٤	**المبحث الاول :** قصاص الذكر الصحيح بالصحيح.	٥٨
٦٥	**المبحث الثاني :** قصاص الأشل والخصي والعنين	٥٩
٦٦	**المقصد الأول :** تعريفات	٥٩
٦٧	**المقصد الثاني:** حكم جريان القصاص فيه	٥٩
٦٨	**المبحث الثالث :** قصاص الحشفة بالحشفة	٦٠
٦٩	**الفصل الخامس : الـــــــدية**	٦٢
٧٠	**المبحث الاول :** دية الذكر الصحيح	٦٢
٧١	**المبحث الثاني :** دية ذكر العنين	٦٣
٧٢	**المبحث الثالث:** دية ذكر الخصي	٦٥
٧٣	**المبحث الرابع:** دية قطع الحشفة	٦٦
٧٤	**المبحث الخامس :** دية ذهاب منفعة الذكر	٦٦
٧٥	**المبحث السادس:** دية الذكر المقطوع الحشفة	٦٧
٧٦	**الفصل السادس : مسائل متعلقة به ومتنوعـة**	٦٩
٧٧	**المبحث الأول:** البلوغ بخروج المني من الذكر	٦٩
٧٨	**المبحث الثاني: حكم** الإستمناء باليد أوبيد الزوجة	٧٠
٧٩	**المبحث الثالث:** المذاكير المصنعة	٧٣
٨٠	**المطلب الأول: حكم** صنع المذاكير	٧٣
٨١	**المطلب الثاني: حكم استخدامها**	٧٤
٨٢	**الخاتمـــــــــــــــة**	٧٥
٨٣	**المراجع مرتبة حسب حروف الهجاء**	٧٦
٨٤	**الفهرسة**	٨٣